

Databeskyttelsesret 2

Dataansvar, databehandler, fælles dataansvarlige
Databeskyttelsesretlige principper.



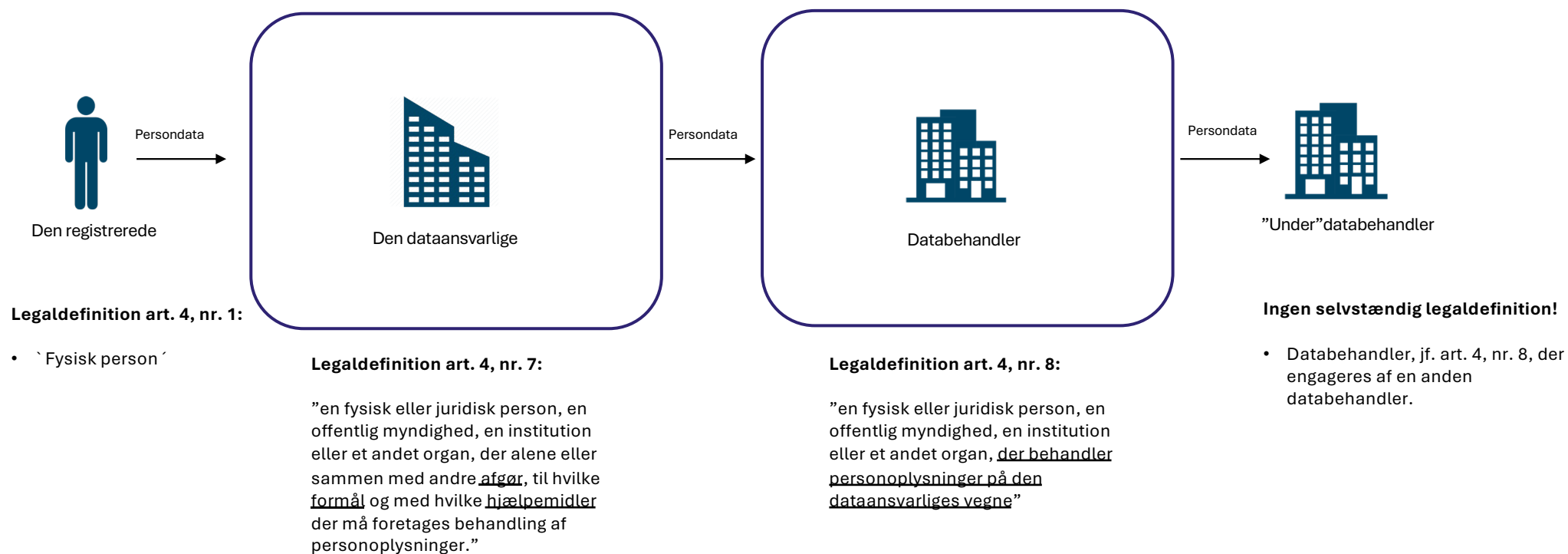
Dagens program

- ▶ Databeskyttelsesrettens centrale aktører
 - Dataansvarlig
 - Databehandler
 - Fælles dataansvarlige
- ▶ Databeskyttelsesretlige principper
 - Art. 5

De relevante aktører/roller
- den dataansvarlige, databehandler og
underdatabehandler

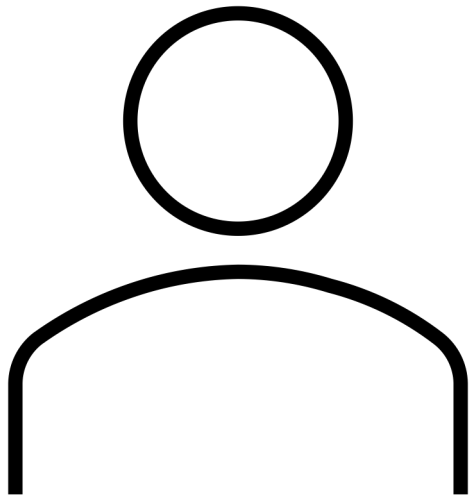
De relevante aktører/roller

- persondataflow



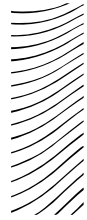
Den registrerede

5

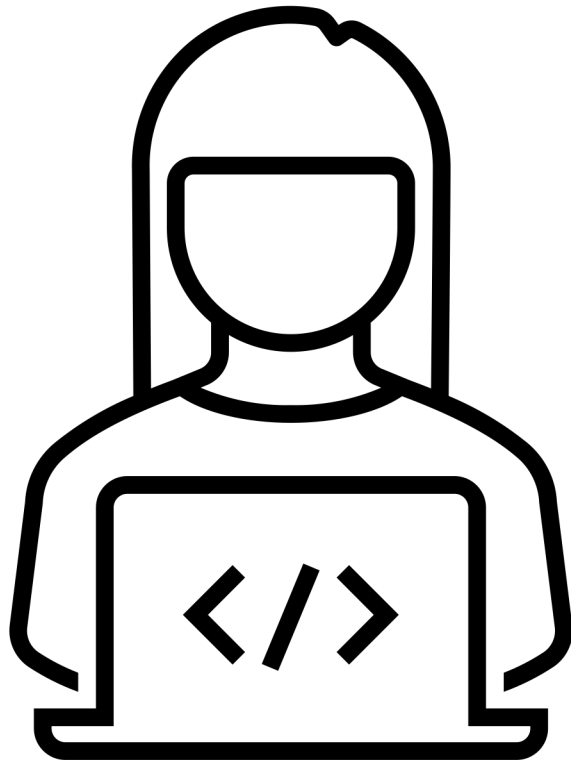


Ikke defineret

Den, der behandles
personoplysninger om



Dataansvarlig - definition



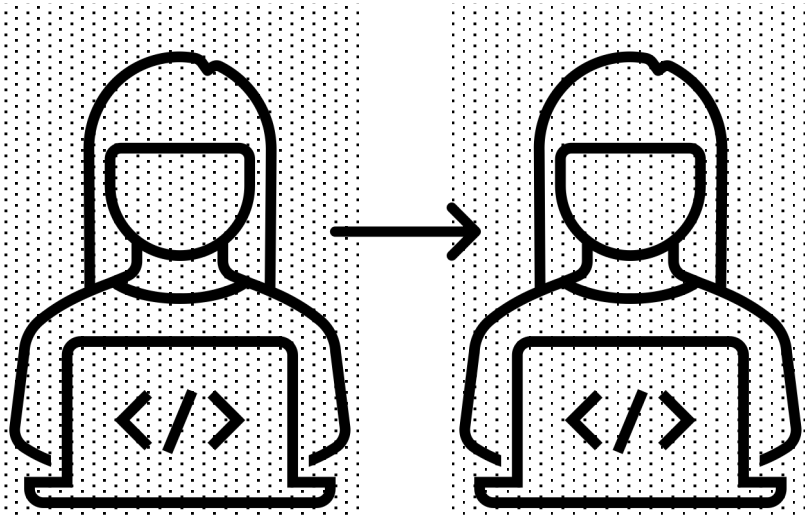
En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af person oplysninger; hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret





Databehandler - definition

En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne



Dataansvarlig kontra databehandler?

- ud fra legaldefinitionerne (art. 4)

Dataansvarlig

Den, der bestemmer;

- Med hvilke formål personoplysningerne må behandles, og
- Hvordan personoplysningerne må behandles (hjælpemidler)
- Herunder af hvem personoplysningerne må behandles

Databehandler

Den, der ikke bestemmer;

- Med hvilke formål personoplysningerne må behandles, og
- Hvordan personoplysningerne må behandles (hjælpemidler)
- Herunder af hvem personoplysningerne må behandles?

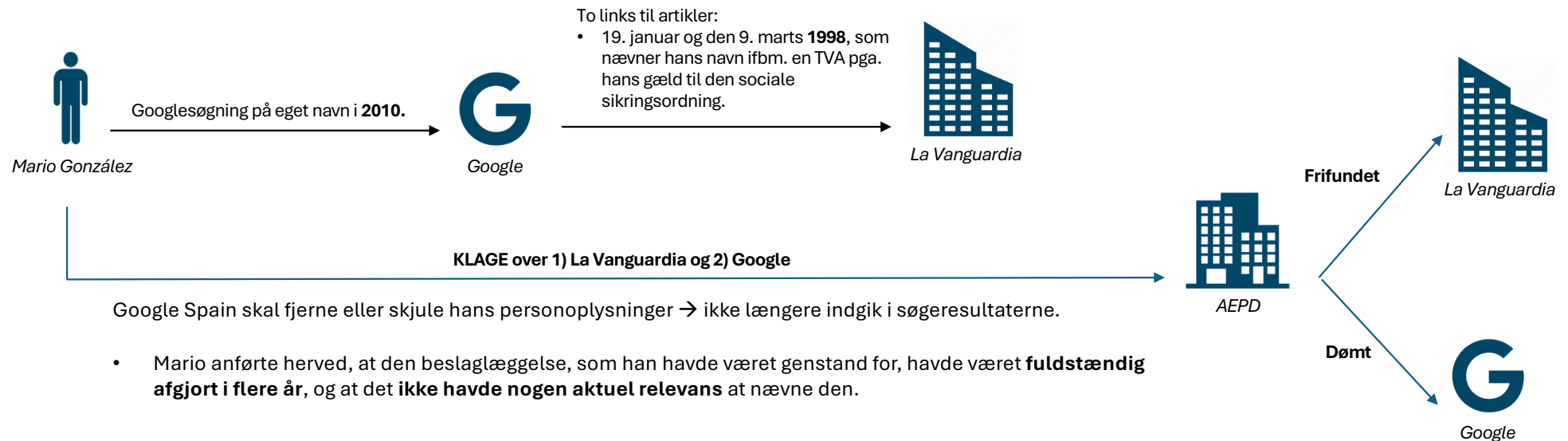
Handler i stedet **på vegne af** den dataansvarlige



Er en søgemaskine (f.eks. Google) dataansvarlig eller databehandler?

Dataansvarlig kontra databehandler?

- Google Spain, C-131/12

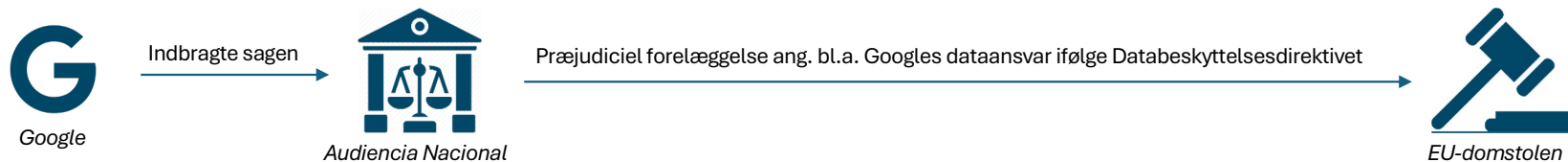


AEPD fandt, at databeskyttelseslovgivningen fandt anvendelse.

Ifølge AEPD kan det påhvile søgemaskineudbydere direkte at fjerne oplysningerne, uden at det er nødvendigt at slette oplysningerne eller informationerne på den webside, hvor de fremgår, bl.a. når opretholdelsen af oplysningerne på siden er begrundet i henhold til en lovbestemmelse.

Dataansvarlig kontra databehandler?

- Google Spain, C-131/12 (fortsat)



Præmis 33 Det er således søgemaskineudbyderen, som afgør denne aktivitets formål og hjælpemidlerne hertil og dermed også formålet med og hjælpemidlerne til den behandling af personoplysninger, som søgemaskineudbyderen selv foretager inden for rammerne heraf, og som følgelig skal anses for »registeransvarlig« i henhold til nævnte artikel 2, litra d).

Præmis 34 Det bemærkes, at det ikke blot ville være i strid med den klare ordlyd af denne bestemmelse, men også med dens formål – som består i at sikre en effektiv og fuldstændig beskyttelse af de berørte personer ved at fastsætte en bred definition af begrebet »ansvarlig« – at udelukke en søgemaskineudbyder herfra med den begrundelse, at den ikke har kontrol over de personoplysninger, som offentliggøres på tredjemandes websider.

Dataansvarlig kontra databehandler?

- Datatilsynets vejledning om dataansvarlige og databehandlere, nov. 2017

Konklusion

*”Af databeskyttelsesforordningens definitioner kan det udledes, at der kun vil foreligge en data-behandlerkonstruktion, hvis en **aftale** eller **en del af en aftale** mellem dig og en anden part (en databehandler) går ud på, at denne anden part skal behandle (f.eks. indsamle, registrere, opbevare, videregive eller slette) personoplysninger efter **instruks** fra dig som dataansvarlig”, side 7.*

*”Det afgørende, for om der foreligger en instruks, og dermed en databehandlerkonstruktion, er, om en behandling af personoplysninger foretages af en anden part, mens du som dataansvarlig fortsat **bestemmer over formålet** og over **de væsentligste behandlingsskridt**, herunder indsamling, sletning, videregivelse og brug af eventuelle underdatabehandlere”, side 9.*

Dataansvarlig kontra databehandler

- **IT-ydelser – er der en databehandlerkonstruktion?**

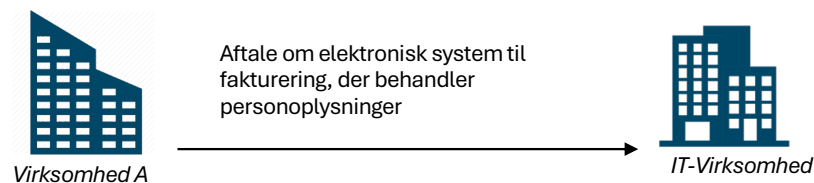


Dataansvarlig kontra databehandler?

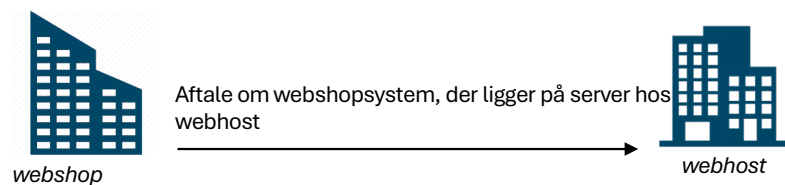
- Datatilsynets vejledning om dataansvarlige og databehandlere, nov. 2017

IT-system

1) System til opkrævning af betaling af medlemsskab



2) Webhost

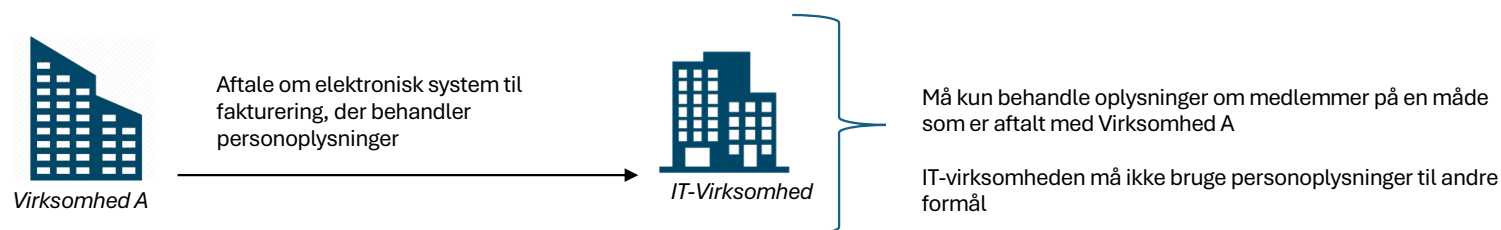


Dataansvarlig kontra databehandler?

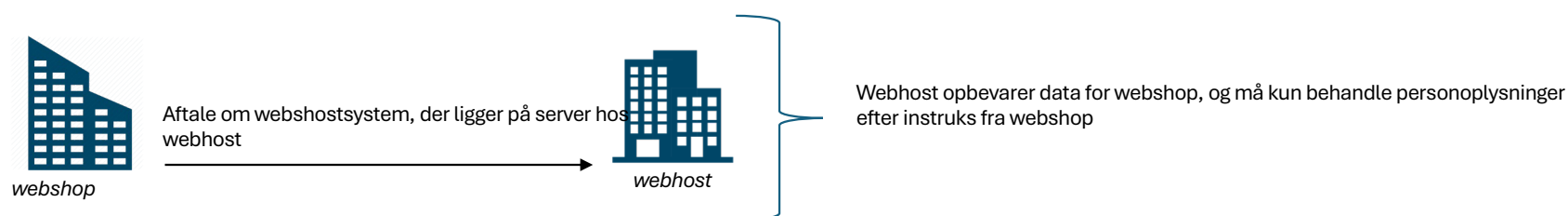
- Datatilsynets vejledning om dataansvarlige og databehandlere, nov. 2017

IT-system → databehandlerkonstruktion, dvs. bliver databehandler

1) System til opkrævning af betaling af medlemsskab



2) Webhost



Dataansvarlig kontra databehandler

► Eksempel: IT-konsulent til HR-system

En organisation hyrer en IT-konsulent til at lave et webinterface til HR-systemet i skyen, hvor medarbejderne selv kan indtaste oplysninger om f.eks. nærmeste pårørende eller nummerplader på deres bil, hvis de ønsker at parkere på organisationens arealer. Systemet skal altså eksplicit behandle personoplysninger, men der ligger ikke en konkret instruktion til IT-konsulenten i at behandle personoplysninger. Instruktionen er at lave et system i form af et webinterface. Hvis IT-konsulenten, i forbindelse med den ydelse (programmering) der leveres, kommer til at behandle personoplysninger, bliver IT-konsulenten selvstændig dataansvarlig.

OBS:
Sørg for at få en konkret instruks, hvis I behandler personoplysninger og bed også om en databehandler aftale!



Dataansvarlig kontra databehandler? - Datatilsynets vejledning om dataansvarlige og databehandlere, nov. 2017

➤ **HR:** Konkret vurdering

➤ Momenter, der taler for at man er dataansvarlig;

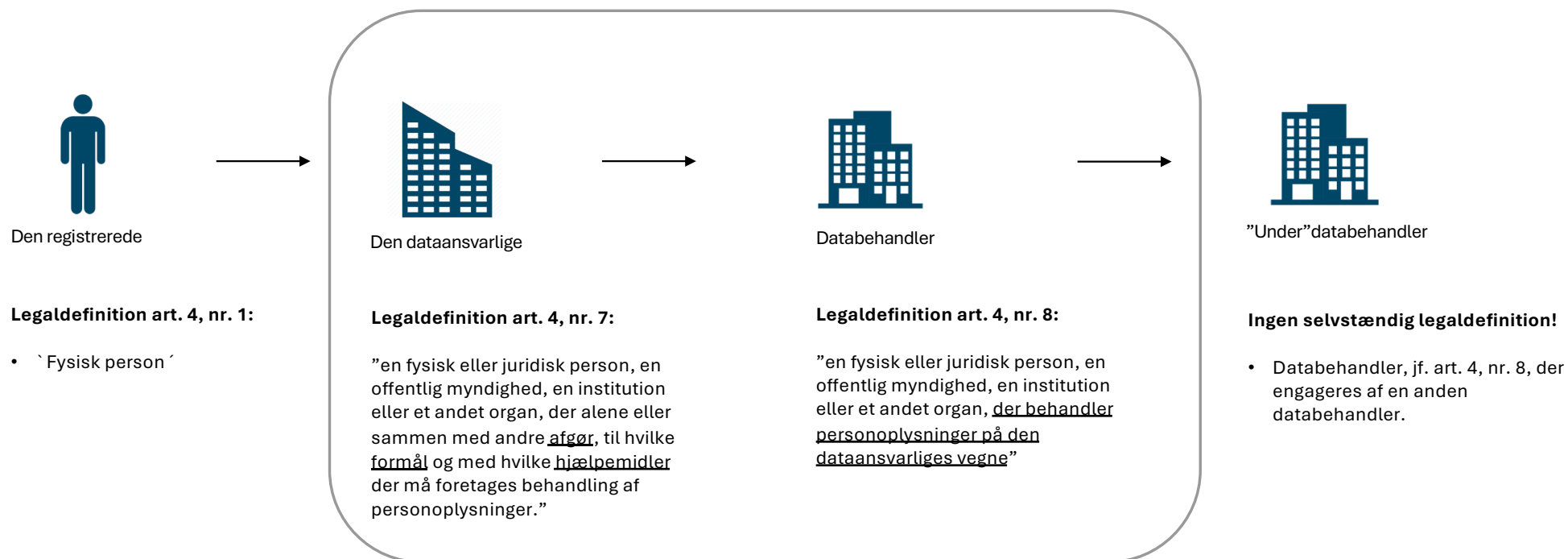
- Oplysningerne behandles kun til dine formål.
- Den anden part behandler alene oplysninger på dine vegne.
- Du har ved lov eller lignende fået pålagt en opgave, som vedrører behandling af personoplysninger (f.eks. hvis du som kommune skal behandle ansøgninger om kontanthjælp).
- Aftalen eller en del af aftalen mellem dig og en anden part indeholder en direkte eller indirekte instruks om behandling af personoplysninger (modsat en aftale som alene retter sig mod levering af en anden ydelse).
- Den anden part skal varetage en opgave, som i princippet kunne have været udført af dig selv (modsat en ydelse, som kun lovligt kan foretages af den anden part).
- Du har instrueret den anden part i, hvordan oplysningerne skal behandles.
- Den anden part kan lovligt følge en instruks fra dig.
- Det er alene dig, der træffer afgørelse om formål og væsentlige hjælpemidler, herunder behandlingsskridt som indsamling, videregivelse, sletning og anvendelse af underdatabehandlere.
- Den anden part udfører ingen af ovenstående behandlingsskridt, medmindre det er aftalt med eller godkendt af dig.
- Du fører kontrol med, at den anden part behandler oplysningerne som aftalt.
- De personer, der behandles oplysninger om, har en klar forventning om, at du er ansvarlig for behandlingen.
- Du kan kræve oplysningerne tilbageleveret eller slettet hos den anden part, hvis du ikke længere ønsker, at den anden part skal behandle oplysningerne.



Databehandlertaftale

Databehandleraftale

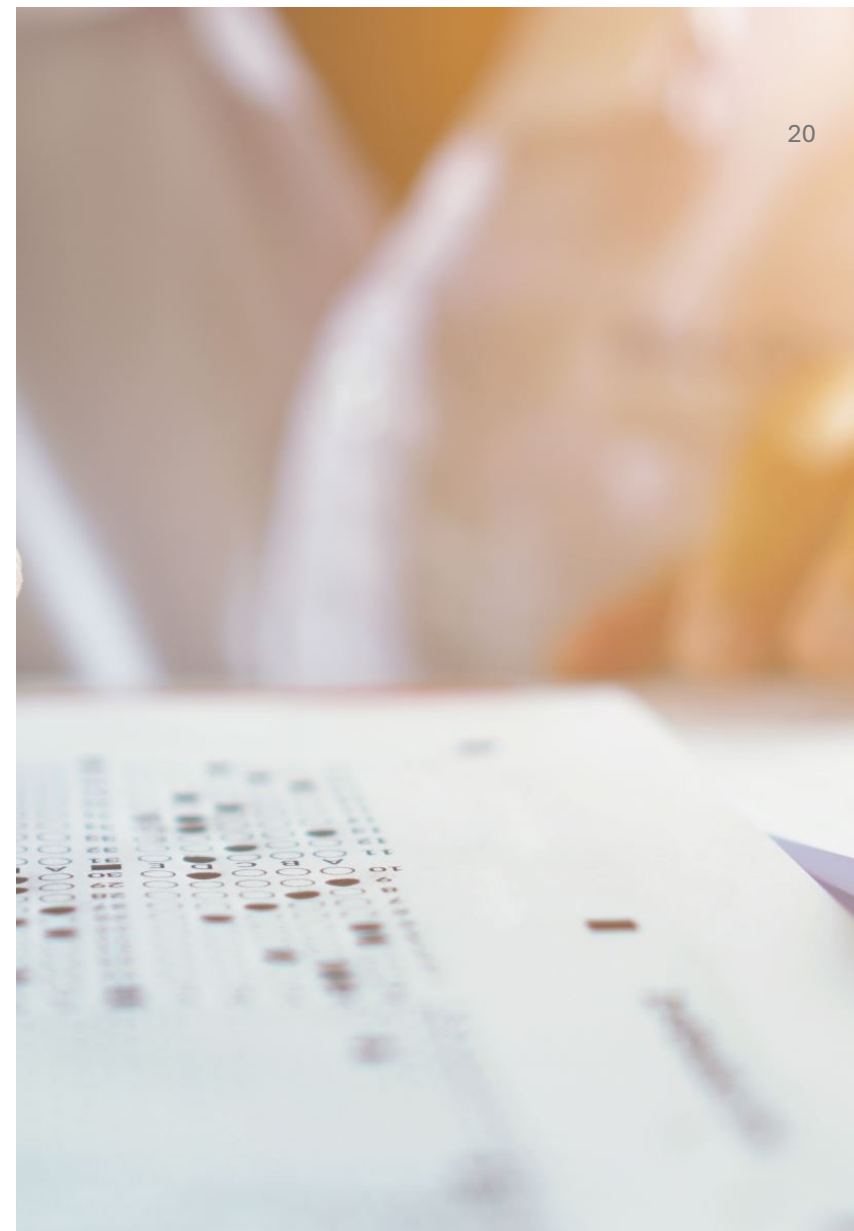
KRAV OM DATABEHANDLERAFTALE



Databehandleraftale

- GDPR art. 28, stk. 3

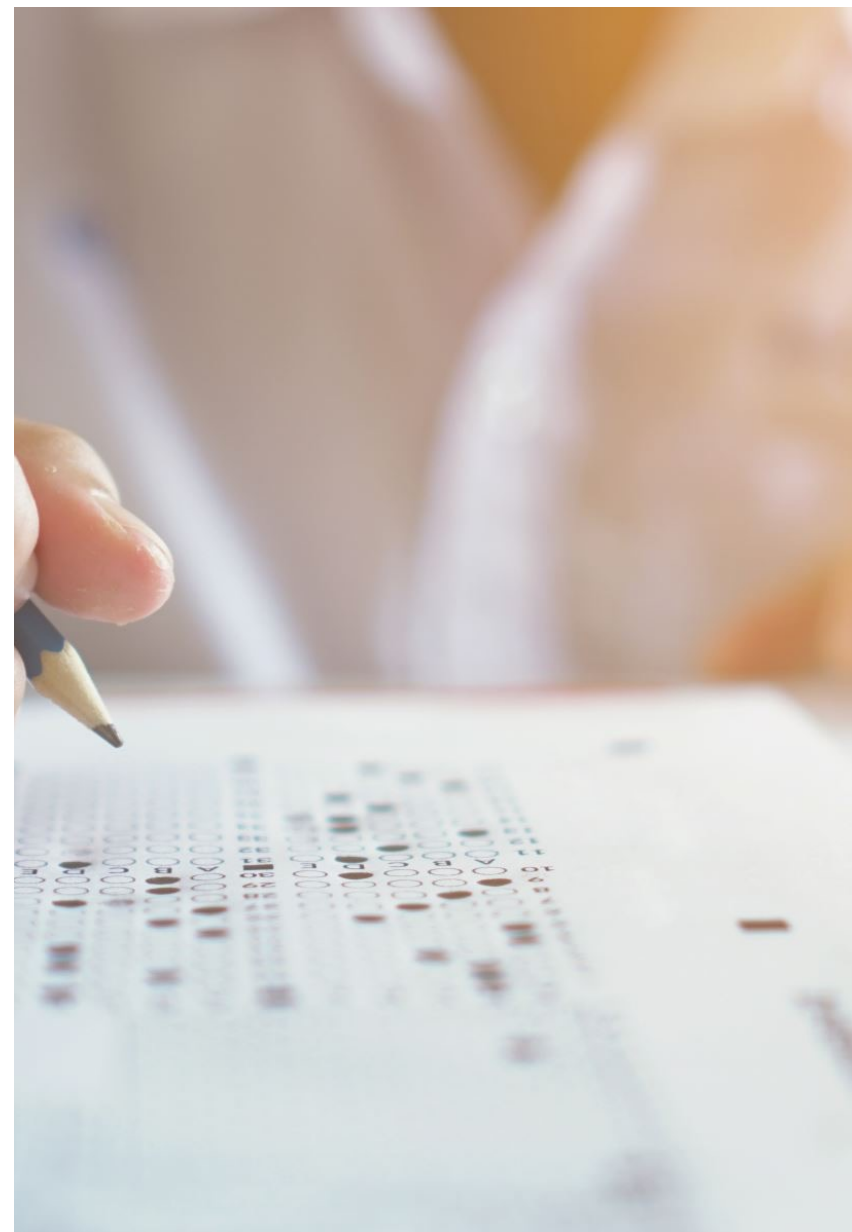
- 3. En databehandlers behandling **skal være reguleret af en kontrakt eller et andet retligt dokument** i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, der er **bindende for databehandleren** med hensyn til den dataansvarlige, og der **fastsætter genstanden for og varigheden af behandlingen, behandlingens karakter og formål, typen af personoplysninger og kategorierne af registrerede samt den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder**. Denne kontrakt eller dette andet retlige dokument fastsætter navnlig, at databehandleren:
 - kun må behandle personoplysninger efter **dokumenteret instruks** fra den dataansvarlige, herunder for så vidt angår overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser
 - b) sikrer, at de **personer, der er autoriseret** til at behandle personoplysninger, har **forpligtet sig til fortrolighed** eller er underlagt en **passende lovbestemt tavshedspligt**
 - c) iværksætter alle **foranstaltninger**, som kræves i henhold til **artikel 32**



Databehandlersaftale

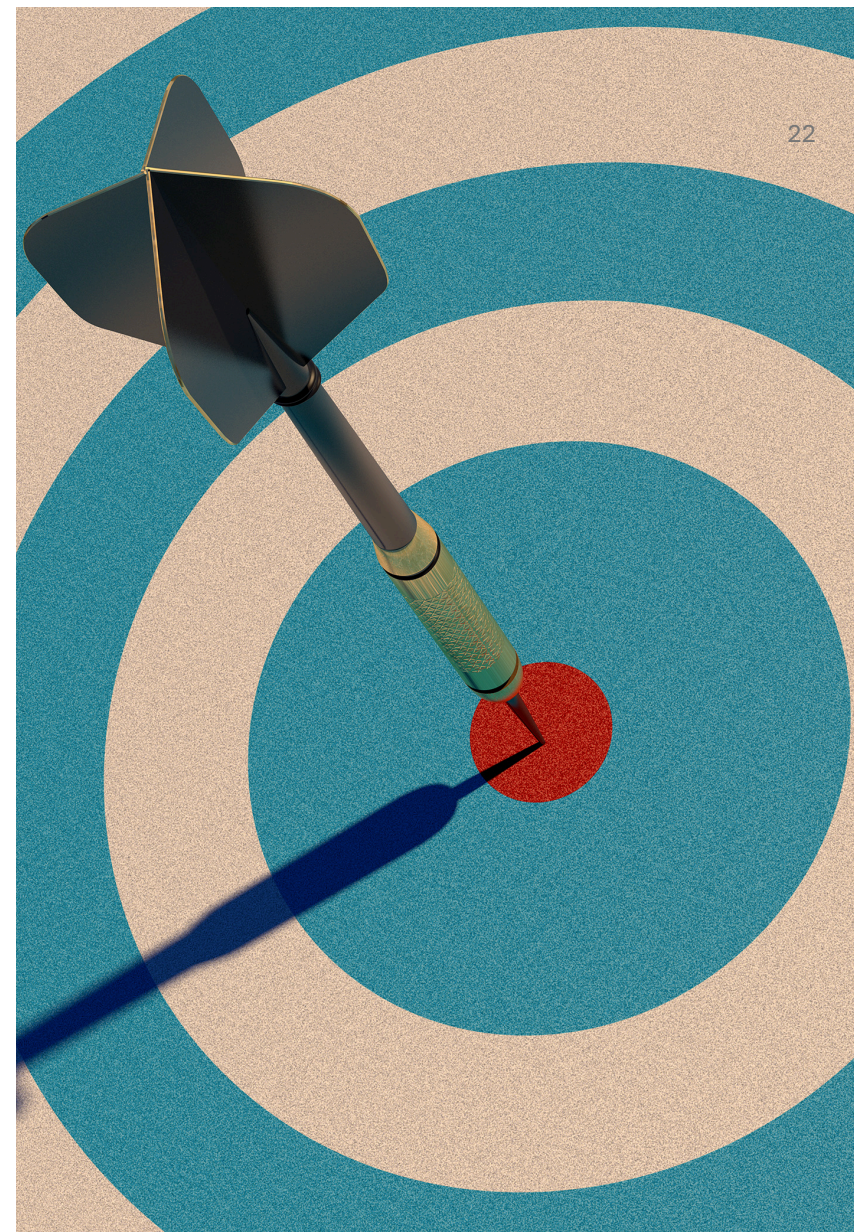
- art. 28, stk. 3

- ❶ d) opfylder de betingelser, der er omhandlet i stk. 2 og 4, for at gøre brug af en **anden databehandler**
- ❷ e) under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt **bistår** den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at **besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder** som fastlagt i kapitel III
- ❸ f) **bistår** den dataansvarlige med at sikre **overholdelse af forpligtelserne i medfør af artikel 32-36** under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren
- ❹ g) efter **den dataansvarliges valg sletter eller tilbageleverer alle personoplysninger** til den dataansvarlige, efter at tjenesterne vedrørende behandling er ophørt, og sletter eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne
- ❺ h) stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i denne artikel, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.



Databehandleraftale - hvis ansvar?

- ▶ Hvis ansvar er det, at der er udarbejdet en databehandleraftale?
- ▶ **HR:** Dataansvarlig pga. pligt hertil, jf. art. 28
- ▶ MEN databehandler har også interesse i aftalens indgåelse – HVORFOR?
- ▶ - Se art. 28, stk. 10
Hvis en databehandler overtræder denne forordning ved at fastlægge formålene med og hjælpemidlerne til behandling, anses databehandleren for at være en dataansvarlig for så vidt angår den pågældende behandling



Databehandleraftale

- Datatilsynets skabelon

Side 2 af 18

UDKAST

Standardkontraktsbestemmelser

i henhold til artikel 28, stk. 3, i forordning 2016/679 ([databeskyttelsesforordningen](#)) med henblik på [databehandlerens](#) behandling af personoplysninger

mellem

[NAVN]

CVR [CVR-NR]

[ADRESSE]

[POSTNUMMER OG BY]

[LAND]

herefter "den dataansvarlige"

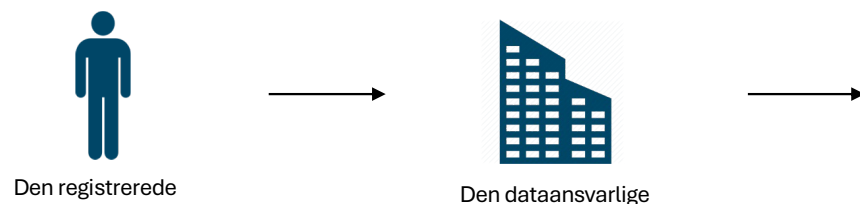
og

[NAVN]

CVR [CVR-NR]

[ADRESSE]

"Under" databehandlersaftale



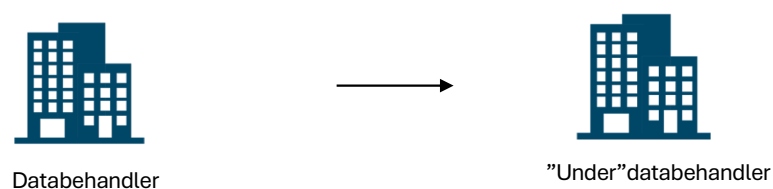
Legaldefinition art. 4, nr. 1:

- 'Fysisk person'

Legaldefinition art. 4, nr. 7:

"en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpe midler der må foretages behandling af personoplysninger."

KRAV OM "UNDER" DATABEHANDLERaftale art. 28, stk. 4



Legaldefinition art. 4, nr. 8:

"en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne"

Ingen selvstændig legaldefinition!

- Databehandler, jf. art. 4, nr. 8, der engageres af en anden databehandler.

”Under”databehandleraftale - art. 28, stk. 4

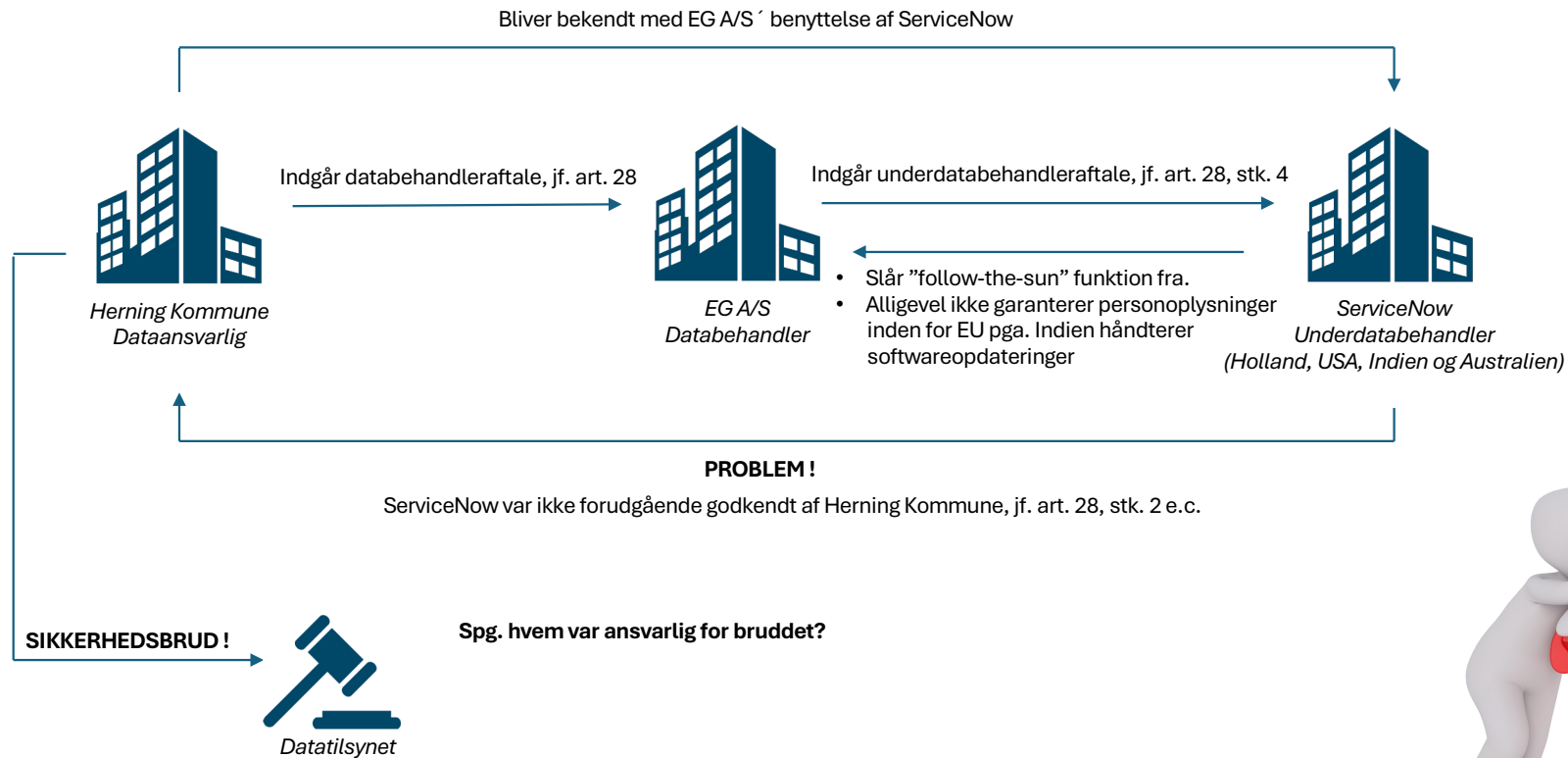
- **HR:** Kræver den dataansvarliges godkendelse
- ”Databehandleren må ikke gøre brug af en anden databehandler **uden forudgående specifik eller generel skriftligt godkendelse** fra den dataansvarlige. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal databehandleren underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte **ændringer** vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer”, jf. art. 28, stk. 2.
- Se herom **DT j.nr. 2019-442-3996**.
- Materielle kriterier til ”under”databehandleraftalen
- ”Gør en databehandler brug af en anden databehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den dataansvarlige, **pålægges denne anden databehandler de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i kontrakten eller et andet retligt dokument mellem den dataansvarlige og databehandleren som omhandlet i stk. 3**, gennem en kontrakt eller et andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i denne forordning”, jf. art. 28, stk. 4.



Datatilsynet afgørelse af 19/12-19

- j.nr. 2019-442-3996

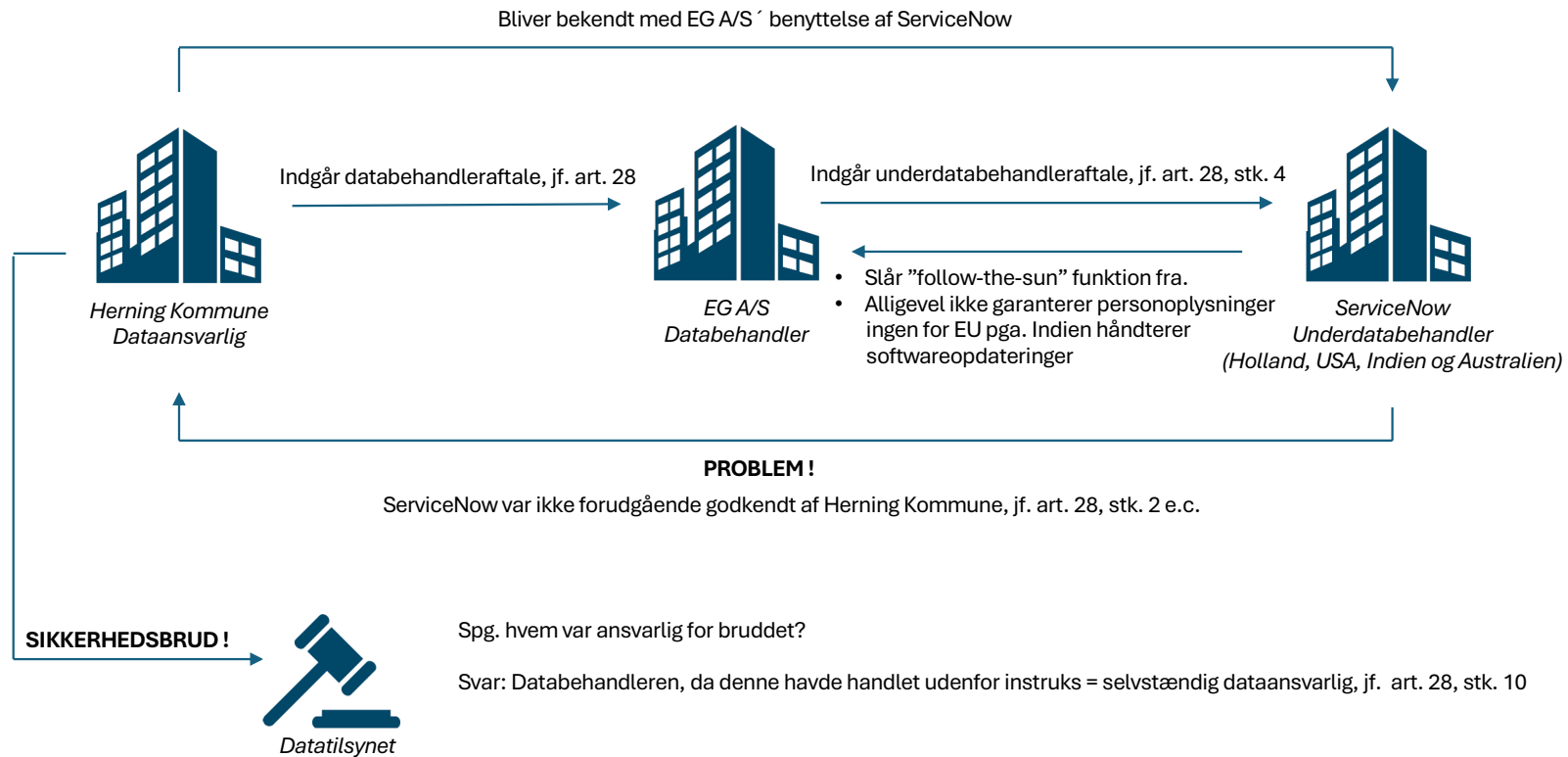
26



Datatilsynet afgørelse af 19/12-19

- j.nr. 2019-442-3996

27



Databehandler ikke overholder instruks

Politianmeldelse

Databehandler indstillet til bøde

Datatilsynet blev opmærksom på sagen, da kiopraktorhuset i 2020 anmeldte et brud på persondatasikkerheden. Bruddet vedrørte manglende tilgængelighed til personoplysninger, som følge af at en server blev krypteret under et ransomwareangreb. De personoplysninger, som kiopraktorhuset var dataansvarlig for, kunne ikke gendannes, da de løbende backups, som var foretaget, også var blevet krypteret af databehandleren. Krypteringsnøglen var ikke sikret, hvilket gjorde det umuligt at genskabe oplysningerne.

På baggrund af databehandleraftalen mellem kiopraktorhuset og Uptime-IT ApS vurderede Datatilsynet, at databehandleren havde ansvaret for at sikre evnen til at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse. Databehandleren levede imidlertid ikke op til sin forpligtelse om at sikre et passende sikkerhedsniveau.

Manglende procedurer og tests

Datatilsynet fandt derudover, at databehandleren ikke – i overensstemmelse med det aftalte i databehandleraftalen – havde etableret en procedure til at afprøve, vurdere og evaluere, om sikkerhedskopien kunne anvendes til at genoprette adgangen til de behandlede oplysninger. Der var ikke udført nødvendige tests, som kunne have afsløret, at krypteringsnøglen til backupen ikke var tilgængelig. Denne mangel betød, at backup-løsningen ikke var effektiv og ikke virkede efter hensigten.

Den dataansvarliges tilsyn med databehandlere og underdatabehandlere

Den dataansvarliges tilsyn

- Vejledende tekst om tilsyn med databehandlere og underdatabehandlere, maj 2018

HR: Den dataansvarlige skal føre løbende tilsyn med sine databehandlere og underdatabehandlere, jf. art. 5, stk. 2.

Hvem kan fører tilsynet?

- Den dataansvarlige
- Ekstern uafhængig tredjepart (f.eks. advokatus eller revisionsselskab)

Afhænger bl.a. af kompleksitet, kan den dataansvarlige hjælp – har han IT-sikkerhedsmæssig viden, eller er der brug for hjælp

Den dataansvarliges tilsyn

- Vejledende tekst om tilsyn med databehandlere og underdatabehandlere, maj 2018

Fysisk tilsyn

- Den dataansvarlige er til stede på den lokation, hvor databehandleren behandler de omhandlede personoplysninger.
- Påser typisk adgangen til persondata, konkrete opsætninger og indstillinger af den fysiske infrastruktur, efterlevelse af konkrete tekniske foranstaltninger, pålagte sletteregele, overholdelse af konkrete organisatoriske forholdsregle, herunder den fysiske sikkerhed.

Skriftligt tilsyn

- 1) Løbende afrapporteringer fra databehandleren i forhold til de parametre, som med risikovurderingen er vurderet som værende påkrævede.
- 2) Stikprøver og temakontroller over de kontrolregimer, der måtte afspejle den dataansvarliges risikovurdering.

Hyppighed?

- Afhænger af den dataansvarliges risikovurdering – høj risiko, måske årligt eller halvårligt

Den dataansvarliges tilsyn

- Vejledende tekst om tilsyn med databehandlere og underdatabehandlere, maj 2018

Tilsyn med underdatabehandleren

HR: Overlades til databehandleren at føre tilsyn med en underdatabehandler.

- Harmonerer godt med, at det er den oprindelige databehandler, som har et aftale-forhold med underdatabehandleren.
- Det bør derfor også være den oprindelige databehandler, der er ansvarlig for – overfor den dataansvarlige – at sørge for, at underdatabehandleren lever op til sine databeskyttelsesforpligtelser.

MEN Den dataansvarlige skal imidlertid sikre sig, at databehandleren fører det aftalte tilsyn med underdatabehandleren, jf. art. 5, stk. 2.

- Dette kan f.eks. ske ved, at databehandleren sender dokumentation for afholdte tilsyn til den dataansvarlige.

Fælles dataansvar

Fælles dataansvar

- art. 26

- **HR:** En dataansvarlig
- **U1:** Flere dataansvarlige, jf. art. 26
- **Krav:** To eller flere parter i fællesskab bestemmer, hvorfor der skal behandles personoplysninger (formålet), og hvordan der skal behandles personoplysninger (hjælpe midlerne).
- Begge skal have ret til at bruge oplysningerne til egne formål
- Aftale om fælles dataansvar skal gøres tilgængelig for de registrerede (det væsentlige indhold)

Følgenvirkning:

- Fælles ansvarlige for at overholde reglerne i databeskyttelsesforordningen.
- Klar ansvarsfordeling mellem parterne
- Samtlige ansvarlige er direkte ansvarlig (solidarisk hæftende) overfor den registrerede uanset indhold af *inter-partes* aftale
- Det væsentligste indhold af ordningen/aftalen skal gøres tilgængeligt for de registrerede



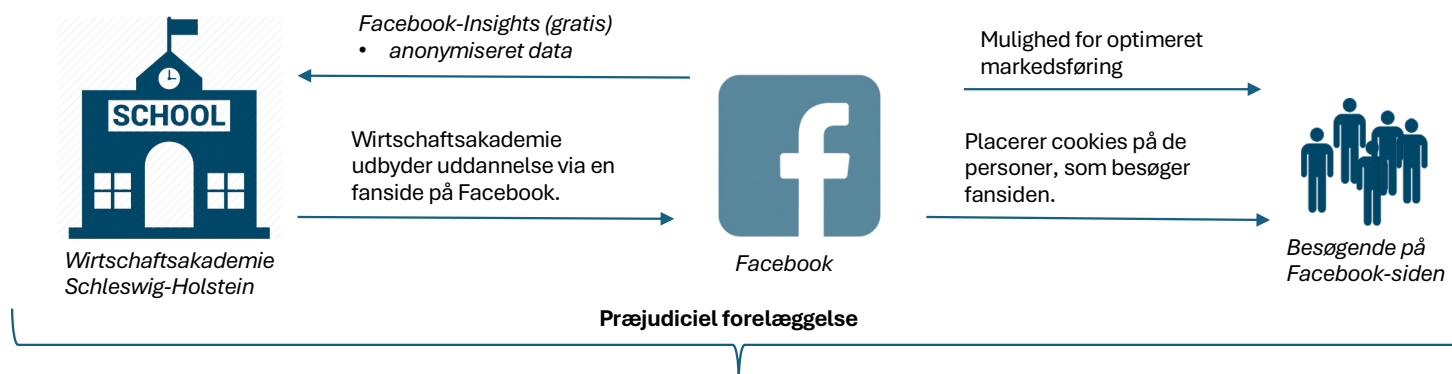
Fælles dataansvar

- eksempler

1. Rejsebureau sender personlige data om dets kunder til flyselskab og hotelkæder, for at forespørge på reservationer til en pakkerejse. Flyselskab og hotel bekræfter at rejsen kan bookes – sæder og værelse er ledige. Rejsebureau booker rejser for dets kunder
 - Er de fælles dataansvarlige?
2. Rejsebureau, flyselskab og hotel opretter en fælles internet platform for at forbedre deres samarbejde. De aftaler sammen hvordan data vil blive brugt, hvilke data der vil blive opbevaret, hvordan reservationer vil blive oprettet og bekræftet og hvem der har adgang til opbevarede data. Derudover aftaler de, at de vil dele data om deres kunder, for at kunne lave fælles markedsføring
 - Er de fælles dataansvarlige?

Fælles dataansvar

- Wirtschaftsakademie, C-210/16



Demografiske valgmuligheder.

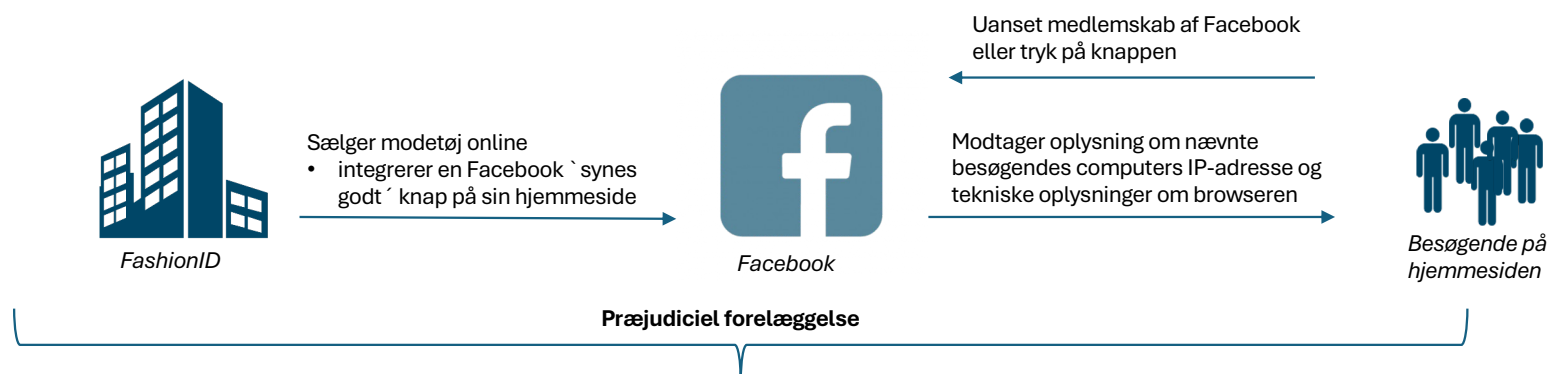


Facebook-Insights statistikker sker som følge af de cookies, som Facebook har installeret i brugernes computer, når de besøger fansiden.

Under disse omstændigheder må det antages, at administratoren af en fanside på Facebook, såsom Wirtschaftsakademie, bidrager til at afgøre, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der foretages behandling af personoplysninger om brugerne af fansiden, ved at foretage indstillinger afhængigt af bl.a. målgruppen samt målene for forvaltning af og reklame for sine aktiviteter. Af denne grund skal administratoren sammen med Facebook Ireland i denne sag kvalificeres som registeransvarlig inden for EU som omhandlet i artikel 2, litra d), i direktiv 95/46.

Fælles dataansvar

- FashionID, C-40/17



FashionID valgfrihed ift. om vil integrere en Facebook 'synes godt om' knap på sine hjemmeside.

Facebook bestemmer over indsamlingen m.v.

FashionID og Facebook er fælles dataansvarlige.

Den dataansvarliges pligter

Den dataansvarliges forpligtelser

- <https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/grundlaeggende-begreber-/hvad-er-dine-forpligtelser/den-dataansvarliges-forpligtelser->

Det er den dataansvarlige, som har ansvaret for, at en behandling af personoplysninger lever op til reglerne i databeskyttelsesforordningen.

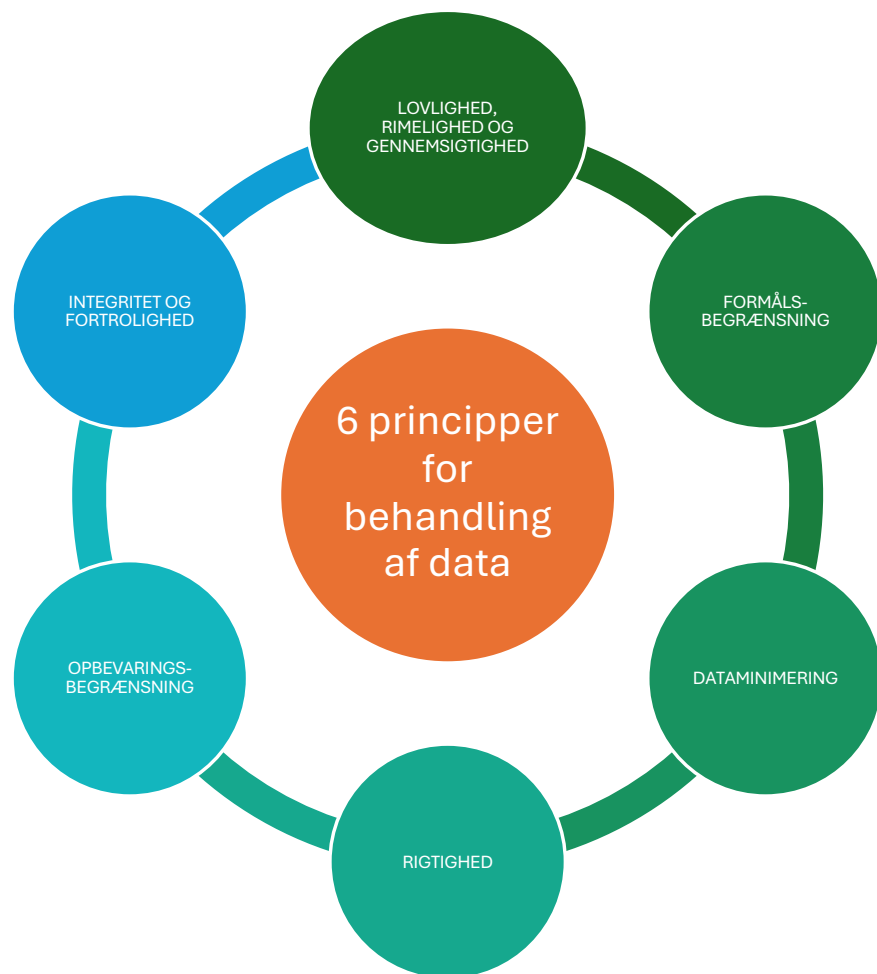
Den dataansvarlig skal i samarbejde med eventuelle databehandlere blandt andet sikre, at :

- Den dataansvarlige har lov til at behandle de oplysninger, som dataansvarlig og databehandlere er i besiddelse af
- Der føres en fortegnelse over behandlingsaktiviteter (gælder også for databehandleren)
- Er i stand til at efterleve reglerne om de registreredes rettigheder, som for eksempel oplysningspligt eller retten til indsigelse.
- Får indberettet eventuelle brud til Datatilsynet inden for 72 timer
- Har en databehandleraftale med de databehandlere, der behandler personoplysninger på dine vegne
- Kan dokumentere over for Datatilsynet, at der er sikret databeskyttelse med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, således at der ikke sker utilsigtede, urimelige eller ulovlige behandlinger.

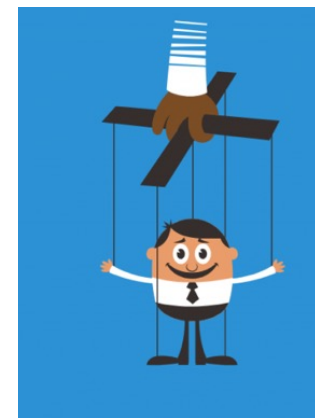


Prinsipper for lovlig behandling af persondata, jf.
art. 5

6 principper for behandling af persondata art 5, stk 1



Art. 5, stk. 2 – den dataansvarlige er ansvarlig for at principperne i forordningen overholdes



Indre dimension: Politikker og procedure i organisationen, der vil sikre overholdelsen af databeskyttelseslovgivningen.

Ydre dimension: Kunne vise – bevise – at databeskyttelsesreglerne er overholdt over for omverdenen. (den/de registrerede og tilsynsmyndigheder)

6 principper for behandling af persondata

art 5, stk 1

LOVLIGHED, RIMELIGHED OG GENNEMSIGTIGHED:

- Behandlingen skal overholde databeskyttelsesreglerne og være gennemsigtig.

FORMÅLSBEGRÆNSNING:

- Ved indsamling skal det være klart, hvilke saglige formål oplysningerne skal anvendes til. Senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål.

DATAMINIMERING:

- Behandling, herunder opbevaring af oplysninger, skal begrænses til det, der er nødvendigt for at opfylde formålet.

RIGTIGHED:

- Oplysninger skal ajourføres, og urigtige oplysninger skal slettes eller berigtiges.

OPBEVARINGSBEGRÆNSNING:

- Når det ikke længere er nødvendigt at behandle oplysningerne, skal de anonymiseres eller slettes.

INTEGRITET OG FORTROLIGHED:

- Oplysninger må ikke komme til uvedkommendes kendskab, gå tabt eller blive beskadiget

OBS

*Disse principper udgør en hjørnesteen
i databeskyttelsesretten og vil ofte
være centrale for vurderingen af en
behandlings lovlighed*

LOVLIGHED, RIMELIGHED OG GENNEMSIGTIGHED:

LOVLIGHED, RIMELIGHED OG GENNEMSIGTIGHED

- Artikel 5, stk. 1 (a)



Personoplysninger skal:



*a) Behandles **lovligt, rimeligt** og på en **gennemsigtig måde** i forhold til den registrerede ("lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed")"*



= god databehandlingsskik

LOVLIGHED, RIMELIGHED OG GENNEMSIGTIGHED

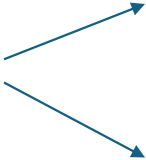
- Artikel 5, stk. 1 (a)

- "lovlig"

PR 39, 1. led; "Enhver behandling af personoplysninger bør være **lovlig** og rimelig."

Princippet om lovlighed rummer respekt for GDPR, men tillige øvrig lovgivning, dvs. at;

- databehandlingsaktiviteterne skal udføres i medfør af et fornødent behandlingsgrundlag
- der skal sikres lovhjemmel, hvis der sker begrænsning af databaseskyttelse
- databehandling skal ske med respekt for menneskerettighederne m.v.



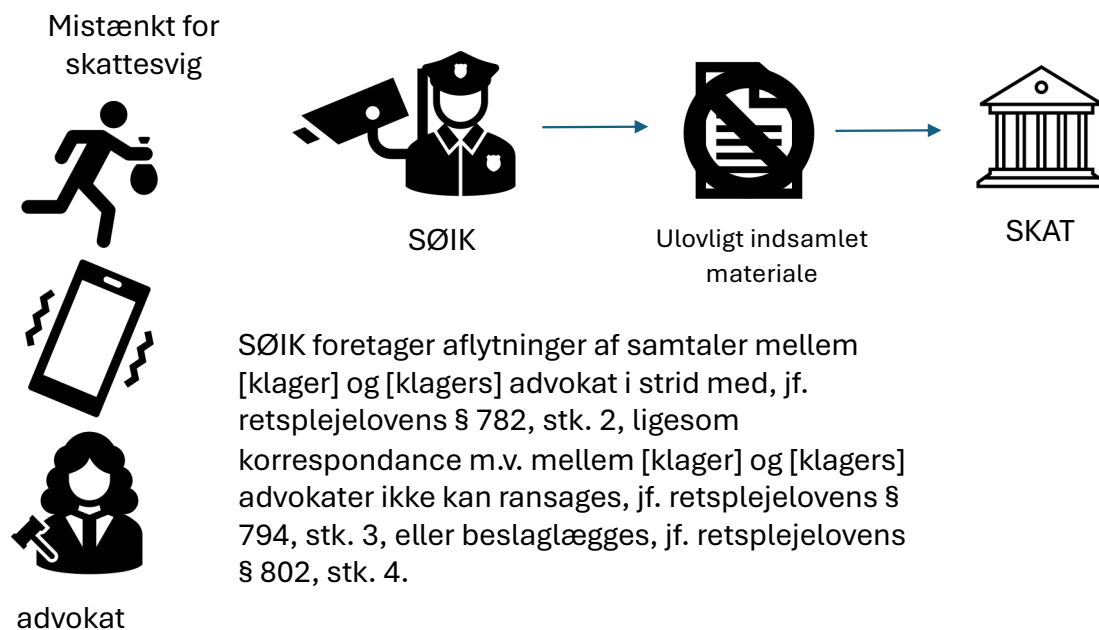
GDPR art. 6-10

DBL §§ 5-14

LOVLIGHED, RIMELIGHED OG GENNEMSIGTIGHED

- Artikel 5, stk. 1 (a)

- "lovlig" Afgørelse J.nr. 2018-32-0065 fra datatilsynet

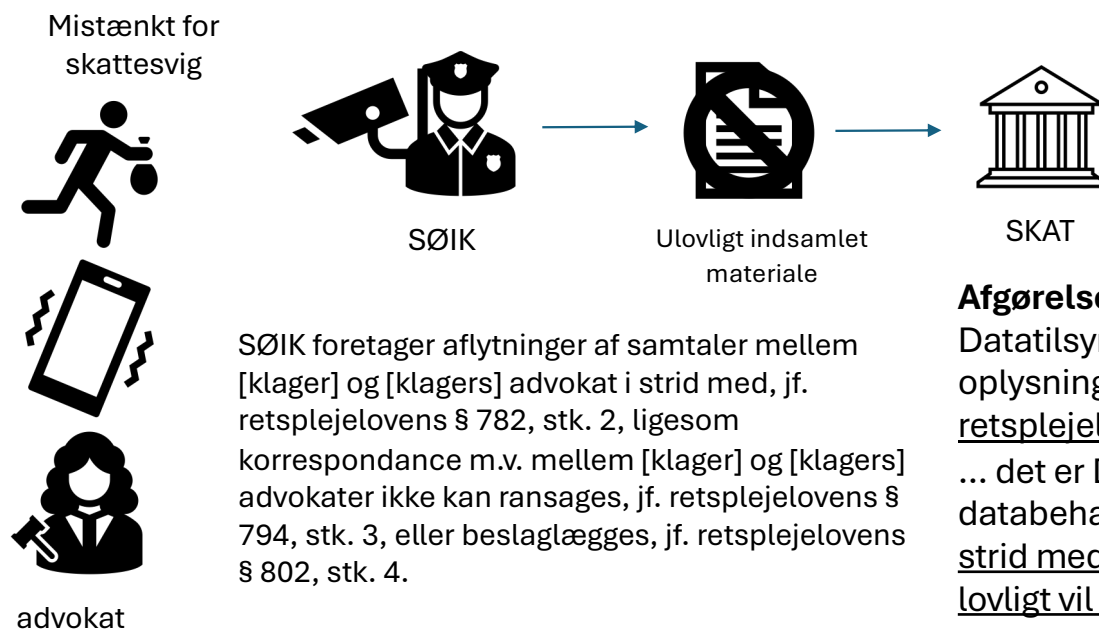


SKAT skal overholde
GDPR art. 5 – må de
bruge materialet fra
SØIK?

LOVLIGHED, RIMELIGHED OG GENNEMSIGTIGHED

- Artikel 5, stk. 1 (a)

- "lovlig"



Skat skal overholde
GDPR art. 5 – må du
bruge materialet?

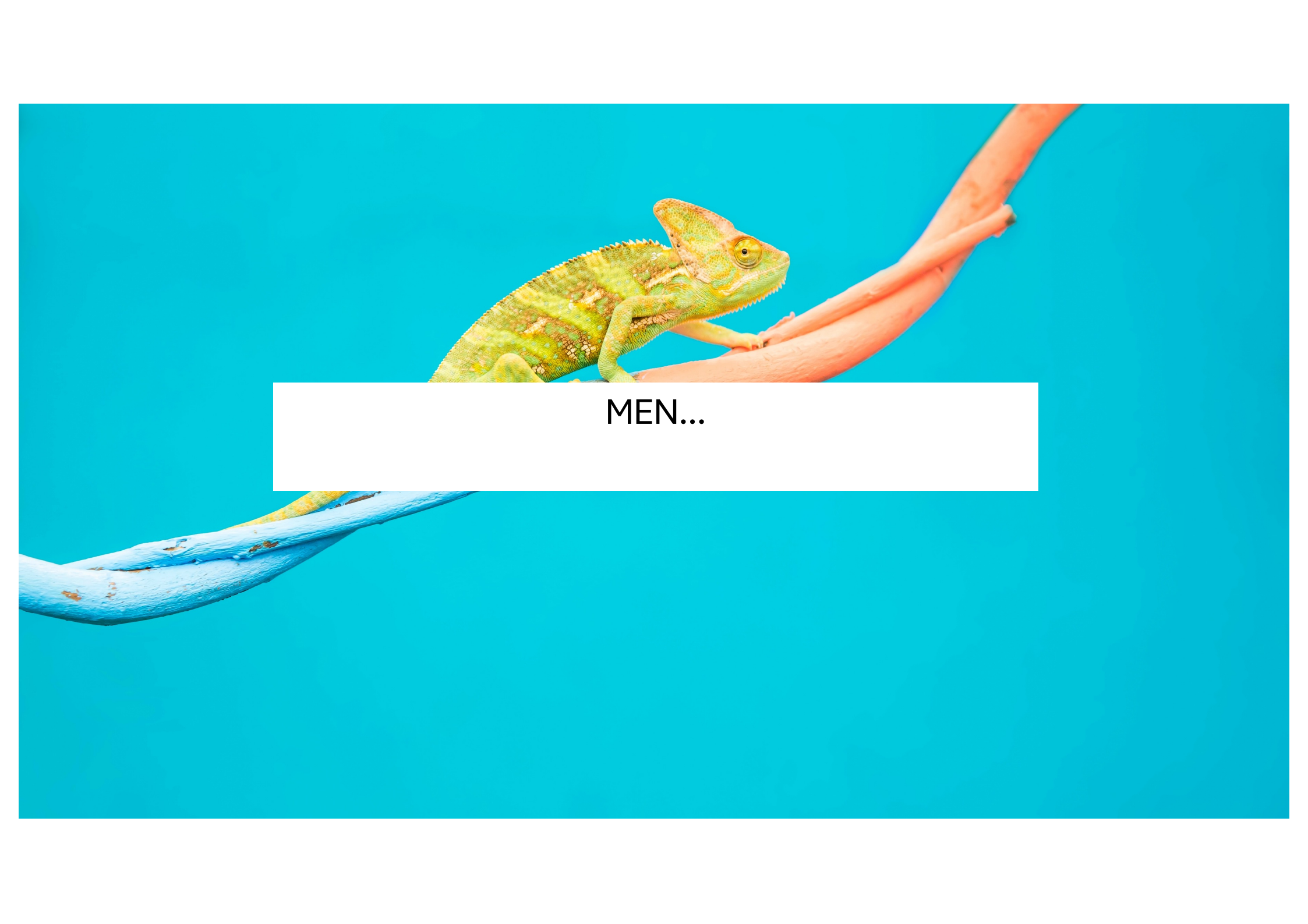
Afgørelse J.nr. 2018-32-0065 fra datatilsynet

Datatilsynet finder endvidere, at det ...kan lægges til grund, at oplysningerne er blevet tilvejebragt af SØIK i strid med retsplejeloven.

... det er Datatilsynets praksis, at princippet om god databehandlingsskik bl.a. medfører, at en behandling, der er i strid med anden lovgivning end persondataloven, heller ikke lovligt vil kunne foretages efter persondataloven.

...

Det er således Datatilsynets vurdering, at SKATs behandling af oplysningerne er i strid med persondatalovens § 5, stk. 1, hvilket tilsynet finder kritisabelt.

A green chameleon is perched on a light brown, textured branch against a solid blue background. A white rectangular box is positioned in the center of the image, partially obscuring the chameleon and the branch. The word "MEN..." is written in black, sans-serif capital letters inside this box.

MEN...

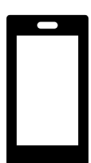
LOVLIGHED, RIMELIGHED OG GENNEMSIGTIGHED

50

- Artikel 5, stk. 1 (a)

Afgørelse J.nr 2024-32-0482 fra datatilsynet

Underretning
omkring et barn



Far
aflytter
mor



Domstol



Ulovligt indsamlet
materiale



Kommune

Datatilsynet modtog [...] en klage over, at Helsingør Kommune i forbindelse med kommunens behandling af en modtaget underretning har truffet beslutning om at inddrage oplysninger, som (af tredjemand) er ulovligt tilvejebragt. Det fremgår af sagen, at faren til klagers barn – under en verserende sag om [...] – har foretaget aflytninger i form af mikrofoner, [...]. Det er i den forbindelse oplyst, at de pågældende aflytninger, har ført til en dom for ulovlig aflytning i henhold til straffelovens § 263, stk. 2

Kommunen skal
overholde GDPR art. 5 –
må de bruge materialet
fra faren?

Hvilket element er
afgørende herfor?

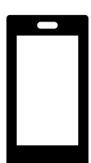
LOVLIGHED, RIMELIGHED OG GENNEMSIGTIGHED

51

- Artikel 5, stk. 1 (a)

Afgørelse J.nr 2024-32-0482 fra datatilsynet

Underretning
omkring et barn



Far
aflytter
mor



Domstol



Ulovligt indsamlet
materiale



Kommune

Datatilsynet modtog [...] en klage over, at Helsingør Kommune i forbindelse med kommunens behandling af en modtaget underretning har truffet beslutning om at inddrage oplysninger, som (af tredjemand) er ulovligt tilvejebragt.

Det fremgår af sagen, at faren til klagers barn – under en verserende sag om [...] – har foretaget aflytninger i form af mikrofoner, [...]. Det er i den forbindelse oplyst, at de pågældende aflytninger, har ført til en dom for ulovlig aflytning i henhold til straffelovens § 263, stk. 2

➤ Afgørelse J.nr 2024-32-0482 fra datatilsynet

- I rimelighedsvurderingen efter artikel 5, stk. 1, må navnlig indgå hvordan (og af hvem) oplysningerne er tilvejebragt, og hvilke modsatrettede interesser der er i (fortsat) behandling af oplysningerne.
- I den foreliggende sag er der som nævnt tale om personoplysninger, som er tilvejebragt i forbindelse med en sag om [...]. Oplysningerne hidrører fra aflytning, som faren til det pågældende barn har foretaget i strid med straffelovens § 263, stk. 2. Oplysningerne indgår i en underretningssag i Helsingør Kommune, og formålet med kommunens behandling af oplysningerne er således at afdække, om der er behov for at træffe foranstaltninger med henblik på at sikre barnets trav.
- Datatilsynet finder, at Helsingør Kommunes behandling af de ulovligt tilvejebragte oplysninger er rimelig og ligeledes er i overensstemmelse med de øvrige principper i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1.
- Sammenfattende, er det således Datatilsynets opfattelse, at Helsingør Kommunes (fortsatte) behandling af personoplysningerne er i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen, jf. artikel 6, stk. 1, litra e, og artikel 5, stk. 1. Datatilsynet finder derfor samtidig, at Helsingør Kommune ikke skal slette oplysningerne.

LOVLIGHED, RIMELIGHED OG GENNEMSIGTIGHED

- Artikel 5, stk. 1 (a)

- "rimelig" og "gennemsigtig"

PR 39, 1. led; Enhver behandling af personoplysninger bør være lovlig og **rimelig**.

Princippet om rimelighed indebærer, at data ikke er indhentet eller på anden måde behandlet på urimelige måder (bedrag eller uden den registreredes viden)

"Hemmelig" databehandling



Brugere af
LaLigas app

LaLiga udbød en app, hvor der samtidig blev opnået adgang til brugernes mikrofon på tlf. – hvert minut.

Det med henblik på at opdage beværtninger, som viste LaLiga kampe uden at have betalt afgift.



LaLiga

Spansk datatilsyn (AEPD)

- Overtrædelse af art. 5, stk. 1 (a)
Manglende information af brugerne om behandlingen + ikke muligt at trække samtykke tilbage.
- Bøde på € 250.000,00.

→ Rimelig behandling er i overensstemmelse med GDPR `ånd` (beskyttelsesinteresse)

LOVLIGHED, RIMELIGHED OG GENNEMSIGTIGHED

- Artikel 5, stk. 1 (a)

Journalnummer: 2023-431-0013 Kritik af pant-app

Det er Datatilsynets opfattelse, at principperne for behandling af personoplysninger og reglerne i databeskyttelsesforordningen generelt skal ses som en udmøntning af de rettigheder og frihedsrettigheder, der tillægges den enkelte, set overfor de interesser, der måtte være for at behandle personoplysningerne, jf. princippet i databeskyttelsesforordningens præambelbetragtning nr. 4.

Det er på den baggrund Datatilsynets opfattelse, at en fravigelse af den beskyttelse, behandlingsprincipperne er udtryk for, alene kan ske i det omfang forordningen selv eller lignende lovgivning muliggør dette.

Det er Datatilsynets opfattelse, at princippet om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra a, betyder, at det blandt andet skal være tydeligt og entydigt for den registrerede, hvilke personoplysninger der behandles, til hvilke formål og af hvem, samt at dette formidles i et klart sprog og på en måde, der gør det let for den registrerede allerede tidligt i behandlingen at vurdere behandlingernes rækkevidde og de involverede aktørers rolle.

Datatilsynet konstaterer, at det fremgår af brugervilkårene for Pant-appen, at der i nogle brugstilfælde vil blive indhentet og behandlet flere personoplysninger end dem, som Dansk Retursystem benytter til formålet med behandlingerne, og endvidere fremgår det, at dette sker på baggrund af et samtykke ved brug af Tink-API'et.

Det er Datatilsynets opfattelse, at man som dataansvarlig ikke kan opfordre til eller basere egne behandlinger på brugsscenarier, hvor man er vidende om, at der vil ske behandlinger af personoplysninger ud over det, der er nødvendigt for formålet.

Ved alligevel at gøre dette i Pant-appen har Dansk Retursystem ikke overholdt databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra a.

Hvordan fortolkes gennemsigtighed



FORMÅLSBEGRÆNSNING:

Formålsbegrænsning

- GDPR art. 5 (1)(b) ´ ordlyd

1. Personoplysninger skal:

b) *indsamles* til udtrykkeligt angivne og legitime formål

PR 39: Især bør de specifikke formål med behandlingen af personoplysninger være udtrykkelige og legitime og fastlagt, når personoplysningerne indsamles.

indsamles = Gælder ikke kun indsamling, men alle faser af databehandlingen.

udtrykkelig angivne = Afvejning om, hvorvidt den registrerede let kan forstå, hvorfor bestemte oplysninger indsamles. På tidspunktet for indsamlingen.

Dvs. Ikke indsamle oplysninger med den begrundelse, at det måske senere kan vise sig nyttigt at være i besiddelse af oplysningerne.

legitime formål = Der skal være en naturlig eller nærliggende sammenhæng mellem den dataansvarliges almindelige aktivitet og behovet for at indsamle de pågældende oplysninger.

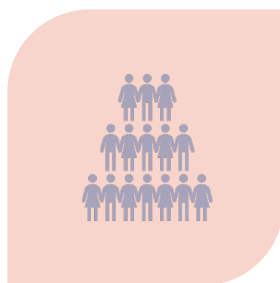
Formålsbegrænsning - GDPR art. 5 (1)(b) ´ ordlyd m.v.

- **HR:** *(...) og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål;*
 - forudberegnelighed for den registrerede
- **U1:** *viderebehandling til arkivformål i samfundets interesse,*
- **U2:** *til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller*
- **U3:** *til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1.”*
- **U4:** OBS: DBL § 5, stk. 3!
- *”vedkommende minister efter forhandling med justitsministeren og inden for rammerne af
databeskyttelsesforordningens artikel 23 fastsætte nærmere regler om, at personoplysninger af offentlige myndigheder må
viderebehandles til andre formål, end de oprindeligt var indsamlet til, uafhængigt af formålenes forenelighed.*
- **U5:** Baseret på EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret
- **U6:** Den registreredes samtykke

Princippet om formålsbegrænsning GDPR art. 5 (1)(b) 2. led



**ANVENDELSE TIL ANDET
FORMÅL:**



**HR: DEN DATAANSVARLIGES
VURDERING, MEN HVORDAN?**

GDPR art. 6 (4)

57

➤ Når behandling til et andet formål end det, som personoplysningerne er indsamlet til, ikke er baseret på den registreredes samtykke eller EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som udgør en nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning i et demokratisk samfund af hensyn til de mål, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, tager den dataansvarlige, for at afgøre, om behandling til et andet formål er forenelig med det formål, som personoplysningerne oprindeligt blev indsamlet til, bl.a. hensyn til følgende:

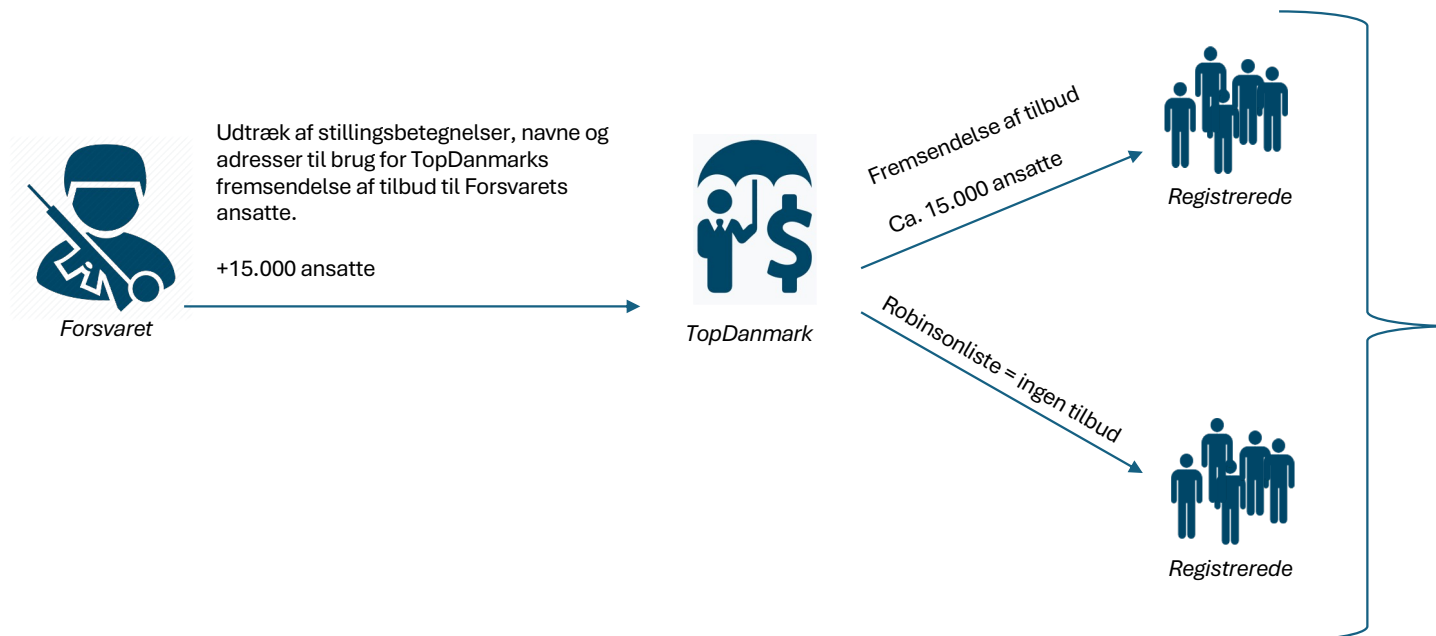
- enhver forbindelse mellem det formål, som personoplysningerne er indsamlet til, og formålet med den påtænkte viderebehandling,
- den sammenhæng, hvori personoplysningerne er blevet indsamlet, navnlig med hensyn til forholdet mellem den registrerede og den dataansvarlige
- personoplysningernes art, navnlig om særlige kategorier af personoplysninger behandles, jf. artikel 9, eller om personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser behandles, jf. artikel 10
- den påtænkte viderebehandlings mulige konsekvenser for de registrerede
- tilstedeværelse af fornødne garantier, som kan omfatte kryptering eller pseudonymisering

Formålsbegrænsning

- GDPR art. 5 (1)(b) 'ordlyd

58

Forsvarets videregivelse af personoplysninger til brug for markedsføring (DT j.nr. 2008-632-0034)

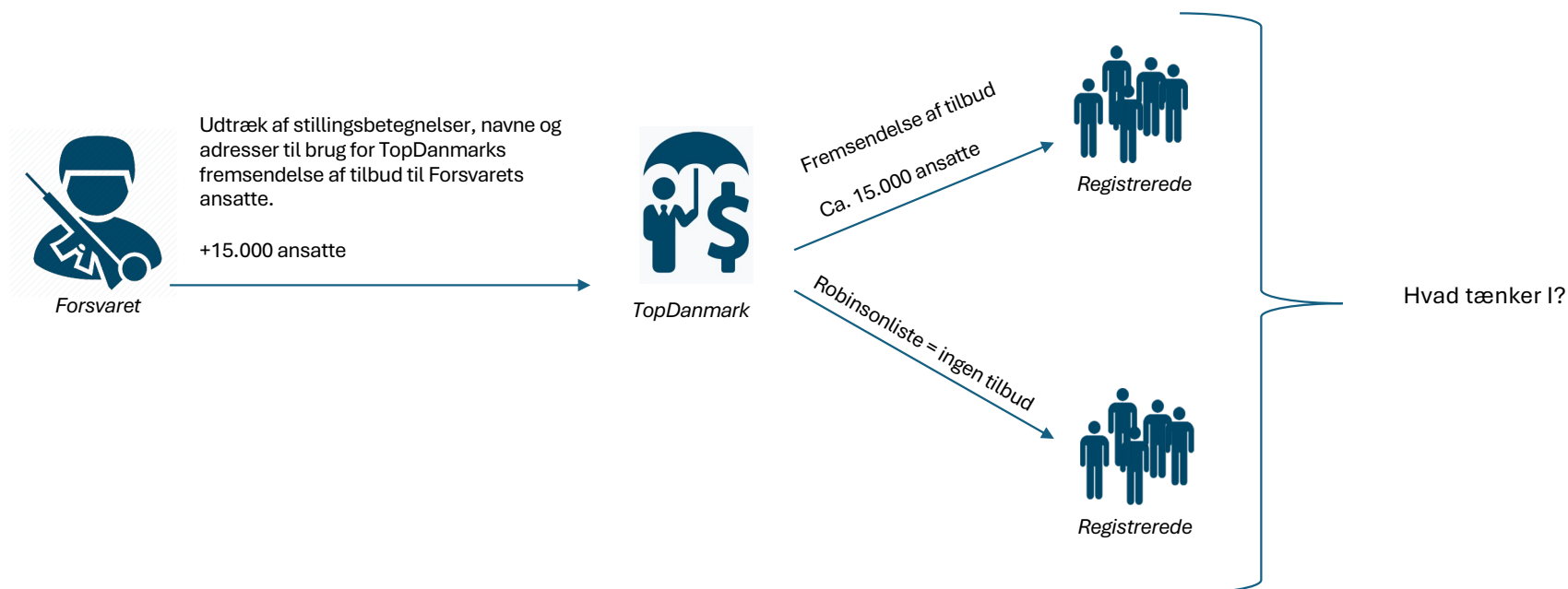


Formålsbegrænsning

- GDPR art. 5 (1)(b) 'ordlyd

59

Forsvarets videregivelse af personoplysninger til brug for markedsføring (DT j.nr. 2008-632-0034)

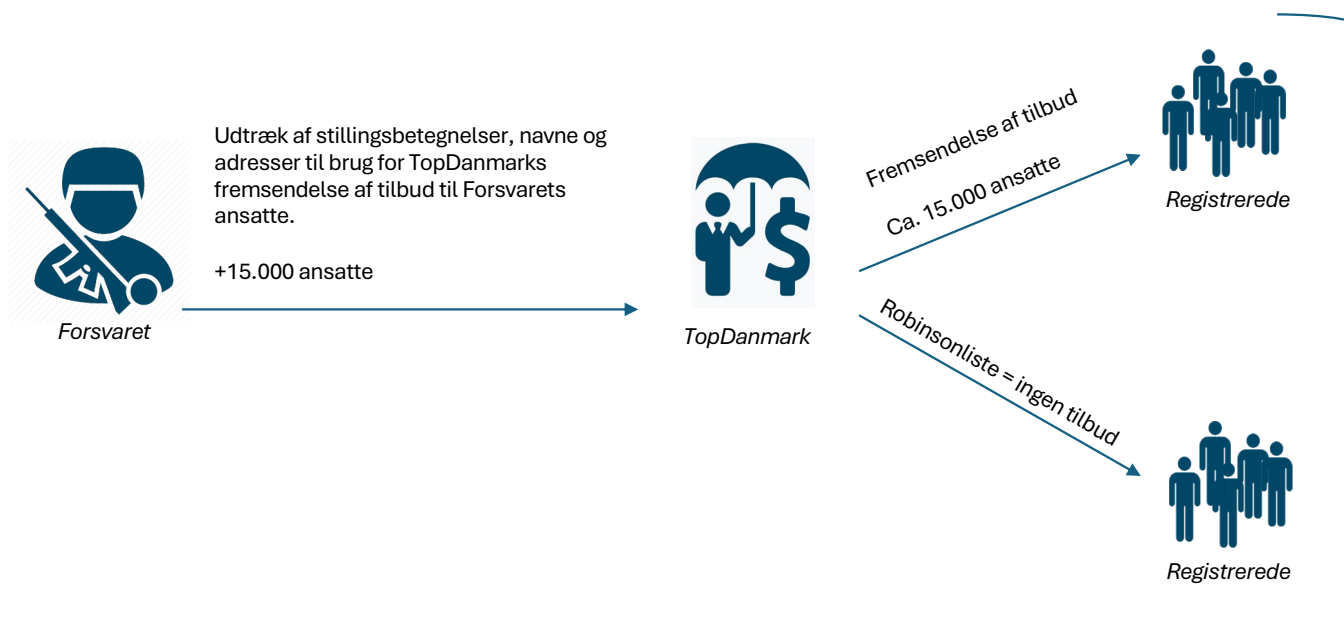


Formålsbegrænsning

- GDPR art. 5 (1)(b) 'ordlyd

60

Forsvarets videregivelse af personoplysninger til brug for markedsføring (DT j.nr. 2008-632-0034)



Datatilsynet

Datatilsynet er ikke enig med Forsvarets Personeltjeneste i, at videregivelsen af de omhandlede oplysninger om de ansatte til Topdanmark var i overensstemmelse med persondatalovens §§ 5 og 6, stk. 1.

Datatilsynet har herved lagt vægt på, at de videregivne oplysninger er indsamlet og behandles for at administrere et ansættelsesforhold og, at videregivelse til en privat virksomhed med henblik på markedsføring **ikke kan anses som foreneligt med dette formål.**

Datatilsynet har herved også lagt vægt på, at det ikke kan antages at stå Forsvarets ansatte klart, at oplysninger der afgives i forbindelse med et ansættelsesforhold kan blive videregivet til en privat virksomhed til brug for markedsføring.

DATAMINIMERING

Princippet om dataminimering

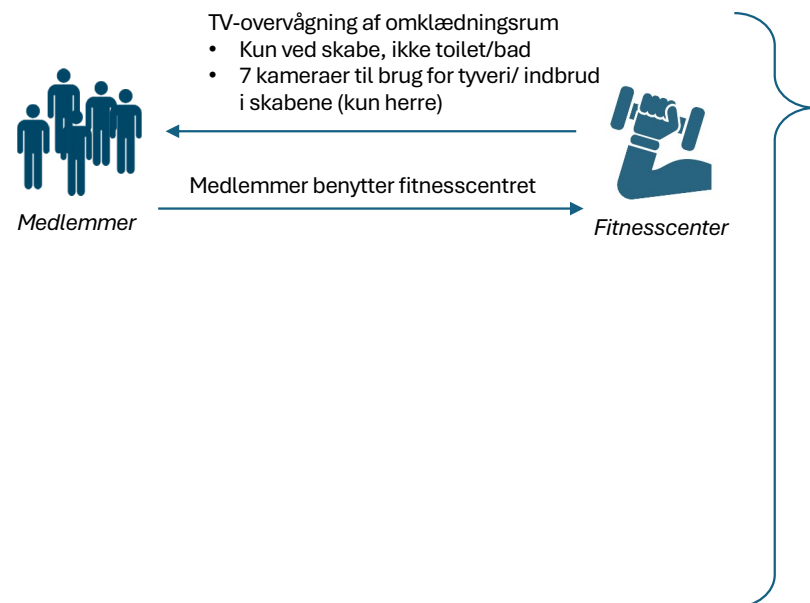
”Personoplysninger skal:

c) være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.”

- Unødvendig dataophobning
- Proportionalitetsprincip
- Mindst indgribende metode

Princippet om dataminimering

TV-overvågning?



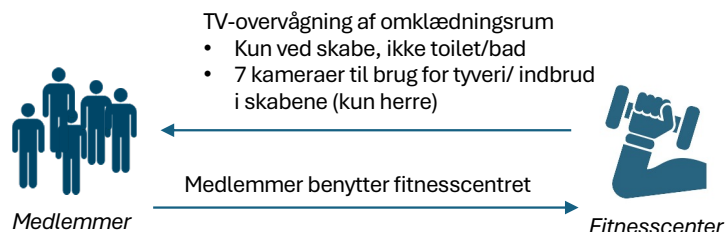
Datatilsynet

DT j.nr. 2009-631-0099



Princippet om dataminimering

TV-overvågning?



Datatilsynet

DT j.nr. 2009-631-0099

Dette krav om proportionalitet fører til, at det i første omgang må overvejes, om det ønskede formål kan nås med mindre indgribende midler end tv-overvågning og registrering. Det betyder også, at overvågning skal gennemføres på en sådan måde, at den virker mindst muligt integritetskrænkende for den registrerede.

3.2. Ud fra de oplysninger, som foreligger i sagen, må det efter Datatilsynets opfattelse lægges til grund, at det er almindeligt forekommende, at brugerne af herrernes omklædningsfaciliteter færdes afklædte i det område, som tv-overvåges.

Selv om tv-overvågningen sker i et lokale, hvor der også færdes andre personer, og selv om optagelserne opbevares efter forskrifterne, er det Datatilsynets opfattelse, at oplevelsen af at blive filmet nøgen og uden mulighed for selv at have kontrol over optagelserne i sig selv er indgribende og grænseoverskridende i forhold til den enkeltes privatsfære. Det bør derfor ikke være en normal foranstaltning i et fitnesscenter.

Datatilsynet finder således, at den omhandlende overvågning, der sker for at begrænse og opklare tyverier fra de skabe, som medlemmerne har til rådighed i forbindelse med deres ophold i fitness centret, er så integritetskrænkende, at formålet ikke står mål med midlet.

Efter Datatilsynets opfattelse er en sådan overvågning heller ikke forenelig med kravet om, at en behandling skal være rimelig og lovlige.

Princippet om dataminimering

TV-overvågning?



elever



Fredericia
gymnasium

Overvågning af elevers computeraktivitet under eksamen.

Programmet indsamlede oplysninger om:

- stamdata om eleven, såsom navn, klasse, skole, årgang og CPR-nr.,
- de oplysninger, der blev registreret i forbindelse med eksamen,
 - herunder aktivitet på computeren, såsom aktive URL-adresser, netværksadgange, processorer, clipboard og skærmdumps ved større skærmændringer



Datatilsynet

DT j.nr. 2018-432-0015



Princippet om dataminimering

TV-overvågning?



elever

Overvågning af elevers computeraktivitet under eksamen.

Programmet indsamlede oplysninger om:

- stamdata om eleven, såsom navn, klasse, skole, årgang og CPR-nr.,
- de oplysninger, der blev registreret i forbindelse med eksamen,
 - herunder aktivitet på computeren, såsom aktive URL-adresser, netværksadgange, processorer, clipboard og skærmdumps ved større skærmændringer



Fredericia
gymnasium



Datatilsynet

DT j.nr. 2018-432-0015

Personoplysninger skal altid være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles. Princippet om dataminimering indebærer, at personoplysninger kun bør behandles, hvis formålet med behandlingen ikke med rimelighed kan opfyldes på anden måde.

Det centrale spørgsmål i nærværende sag var, om Fredericia Gymnasiums indsamling af oplysninger via monitoreringsprogrammet opfyldte principperne om dataminimering og proportionalitet, herunder om behandlingen var begrænset til, hvad der var nødvendigt i forhold til formålet med at opdage og forebygge eksamenssnyd.

Fredericia Gymnasium oplyste, at der var et behov for at kunne hindre eksamenssnyd.

Datatilsynet fandt imidlertid ikke, at gymnasiet havde godtgjort, at der var behov for monitorering af elevernes private computere, i det omfang det skete ved brug af Examcookie. Gymnasiet havde således ikke redegjort for, at alle de indsamlede oplysninger var nødvendige for at opfylde formålet med at opdage og forebygge snyd.

Datatilsynet lagde bl.a. vægt på de mangelfulde og til tider modstridende oplysninger, som tilsynet modtog fra gymnasiet, der gav indtryk af, at gymnasiet ikke var bevidst om omfanget af behandlingen og måden, hvorpå elevernes personoplysninger blev behandlet i forbindelse med overvågningen.

RIGHTHED

Rigtighed

OBS: En urigtig personoplysning udgør en personoplysning i forordningens forstand.

- Metodik: 1) enhver form for information, 2) om, 3) en identificeret eller identificerbar, 4) fysisk person.

GDPR art. 5 (1)(d)

"Personoplysninger skal

- d) *Være korrekte og om nødvendigt ajourførte; der skal tages ethvert rimeligt skrift for at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges."*

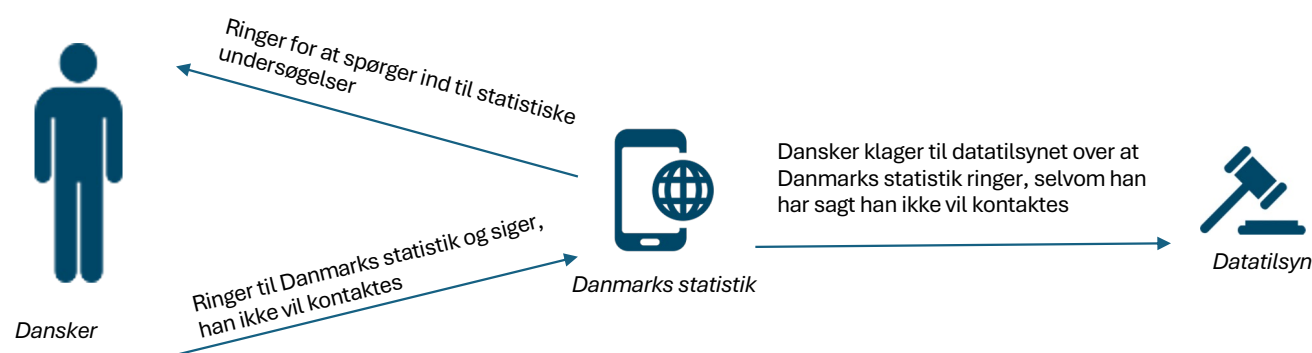
Krav om datakvalitet

- Løbende interne rutiner/procedure, der påser rigtigheden af behandlede data

"Der bør træffes enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at personoplysninger, som er urigtige, berigtiges eller slettes", jf. PR 39.

Princippet om rigtighed

DT Journalnummer: 2020-32-1733



Det er Datatilsynets opfattelse, at Danmarks Statistiks behandling af oplysninger om klager i forbindelse med den (manglende) registrering af klager på Danmarks Statistiks interne liste over borgere, som har tilkendegivet et ønske om ikke at deltage i undersøgelser, ikke har været i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra d.

CASE STUDY

BB er ansat som salgsdirektør i virksomheden C. Virksomhed C har – mens BBs var ansat - af hensyn til de ”afskrækkende” bøder indeholdt i GDPR foretaget et 360 graders complianceforløb, hvorfor der er etableret retmæssige interne procedure og retningslinjer.

En af disse retningslinjer udgør en instruks til dets ansatte i forhold til den enkeltes brug af deres firma e-mail. Instruksen rummer blandt andet en klar melding om, at de ansatte skal læse samtlige e-mail grundigt med henblik på at efterleve de databeskyttelsesretlige principper, herunder efterlevelse af princippet om datakvalitet. De ansatte er endvidere blevet grundigt oplært i GDPR af en ekstern professionel.

BB har som led i hans ansættelsesforhold en løbende dialog med privatpersoner og virksomheder, som ønsker at købe virksomhedens produkter. BB behandler, som ansat i virksomhed C, disse oplysninger for at opfylde de indgående ordrer. Da BB har fokus på hans bonus, har han ofte travlt med alt andet end det arbejde, som direkte påvirker hans arbejde.

En dag sender virksomheden A ApS – som har handlet med BB/virksomhed C længe - en e-mail til BB om, at virksomheden har skiftet adresse. BB læser e-mailen, men får ikke noteret det i systemet, da BB som sædvanligt har travlt. Et par måneder efter placerer A en ordre, der bliver leveret til den forkerte adresse, da As nye adresse fortsat ikke er ajourført af BB i virksomheds C CRM-system.

A reklamerer et par dage efter, da produktet ikke er modtaget. BB bliver på dette tidspunkt opmærksom på fejlen og retter straks henvendelse til den person, som bor på As gamle adresse, nemlig person X. BB retter henvendelse for at få produktet returneret.

Ikke længere efter modtager BB en e-mail fra A angående, at BB og virksomhed C har tilsidesat princippet om datakvalitet ved at behandle urigtige personoplysninger om As adresse. Datatilsynet er cc e-mailen og klagesagen startes op.

1) Er der sket en tilsidesættelse af princippet om datakvalitet?



OPBEVARINGSBEGRÆNSNING

Princippet om opbevaringsbegrænsning GDPR art. 5 (1)(e)

- ▶ **Personoplysninger skal:**
- ▶ **HR:** *opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles;*
- ▶ **U1:** *personoplysninger kan opbevares i længere tidsrum, hvis personoplysningerne alene behandles til arkivformål i samfundets interesse,*
- ▶ **U2:** *til videnskabelige eller*
- ▶ **U3:** *historiske forskningsformål eller*
- ▶ **U4:** *til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1*



Princippet om opbevaringsbegrænsning GDPR art. 5 (1)(e)

Formål

- Sikrer mod dataophobning
- Sagligt formål med opbevaring

Forarbejder

- ”Dette kræver navnlig, at det sikres, at perioden for opbevaring af personoplysningerne ikke er længere end strengt nødvendigt”.
- ”For at sikre, at personoplysninger ikke opbevares i længere tid end nødvendigt, bør de dataansvarlige indføre tidsfrister for sletning eller periodisk gennemgang.”



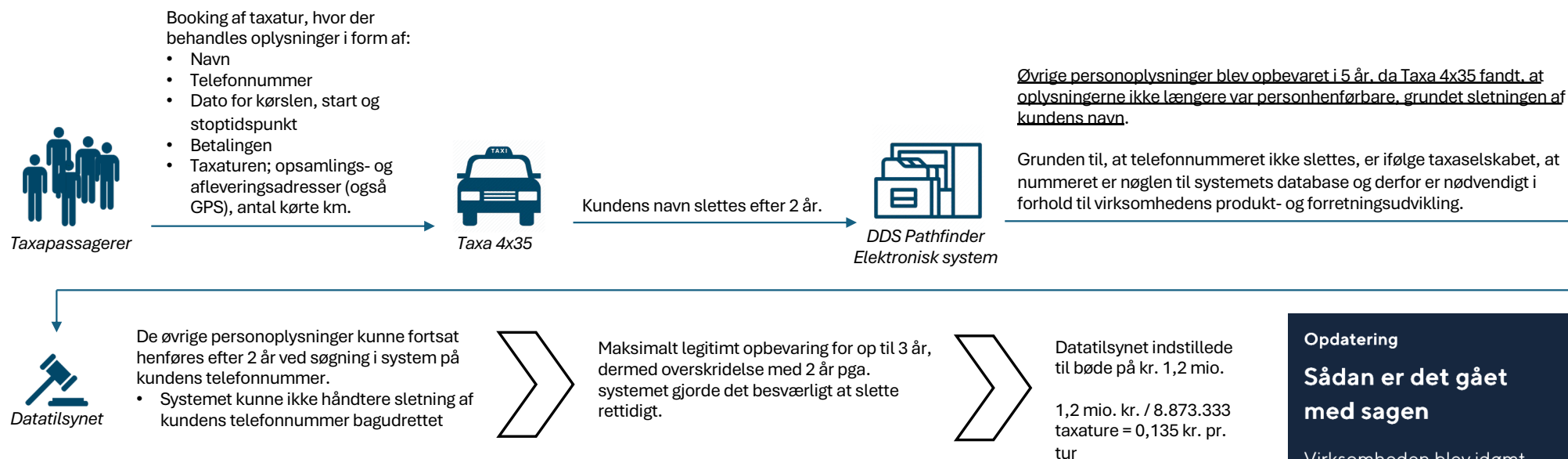
Princippet om opbevaringsbegrænsning

Typiske (legale) slettefrister

HR:	Sletning, når opbevaring af personoplysningerne ikke længere er nødvendiggjort
Sædvanlig handel	3 år, jf. Forældelseslovens § 3, stk. 1.
Personaleadministration	5 år, jf. Forældelseslovens § 4.
GDPR	5 år, regnet fra tidspunktet for pligtens indtræden, jf. DBL § 41, stk. 7
Kundekendskabsprocedure	5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse, jf. Hvidvasklovens § 30, stk. 2, 2. pkt.
Bogføring	5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører, jf. Bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.

Princippet om opbevaringsbegrænsning

– DT J.nr. 2018-41-0016



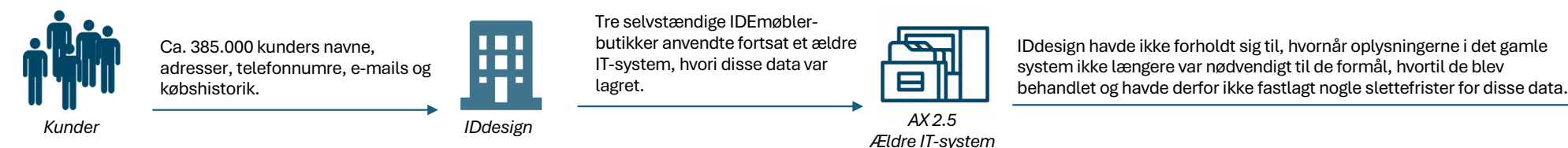
Opdatering

Sådan er det gået med sagen

Virksomheden blev idømt en bøde på 100.000 kr. i byretten, men bøden blev skærpet til 250.000 kr. i landsretten. Læs [byrettens dom her](#) og [landsretten dom her](#).

Princippet om opbevaringsbegrænsning

- DT J.nr. 2018-41-0015



IDdesign opbevarede kundernes oplysninger i det gamle system længere end deres egen internt fastsatte slettefrist for sådanne oplysninger.

IDdesign har ikke i tilstrækkelig grad kunne dokumentere sine procedurer for sletning af personoplysninger.

OBS: princippet om ansvarlighed

Datatilsynet indstillede til bøde på kr. 1,5 mio.

1,5 mio. kr. / 385.000 kunder = 03,896 kr. pr. kunde

Opdatering

Sådan er det gået med sagen

Virksomheden er blevet idømt en bøde på 1,5 mio. kr. af Vestre Landsret. [Læs nyheden her.](#)

15 FEB 2021
RETEN I AARHUS

Selskab idømt en bøde på 100.000 kr.

Selskab idømt en bøde på 100.000 kr. for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen

INTEGRITET OG FORTROLIGHED

Integritet og fortrolighed

- Art. 5, stk. 1 litra f, personoplysninger skal:
- *behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger*



Mere herom, i næste
lektion om sikkerhed
mv.

Integritet og fortrolighed

Integritet

- Persondatas troværdighed og korrekthed over tid skal sikres

Fortrolighed

- persondata skal behandles med en passende fortrolighed. Uvedkommende skal ikke have adgang til persondata.
- Uvedkommende kan være hackere og tyveknægte, men det kan også bare være almindelige medarbejdere i virksomheden, som ikke har nogen grund til at have adgang til specifikke persondata.

Tilstrækkelig sikkerhed

- Midlet til at sikre integritet og fortrolighed af persondata, er at der er implementeret en tilstrækkelig sikkerhed om persondata. "Tilstrækkelig sikkerhed" afhænger af konkret vurdering
- Et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau kan variere internt i virksomheden mellem de forskellige formål, med behandlingen af persondata. Et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau varierer også mellem virksomheder.
- Vurderingen af tilstrækkelig sikkerhed, kan bl.a. foretages ved en risikovurdering af behandlinger af persondata.
- Med resultatet af en risikovurdering, kan man vurdere, hvilke områder, som eventuelt kræver ekstra sikkerhed.

Passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger

- Man skal implementere en tilstrækkelig sikkerhed ved at bruge organisatoriske og tekniske foranstaltninger. Disse foranstaltninger skal beskytte mod:
 - Uautoriseret brug af virksomhedens persondata. Persondata er ikke for uvedkommende.
 - Ulovlig behandling af virksomhedens persondata.
 - Hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse af virksomhedens persondata.

A photograph of a group of people in a meeting or workshop. Several hands are raised in the air, indicating an interactive session. The background is blurred, focusing attention on the hands and the central text. The text is overlaid on a white rectangular background.

Cases

Spørgsmål fra journalister

Spørgsmål

1. Må en folkeskole (de ældre klasser) lave en liste, hvor børnene skal skrive deres navn og tidspunkt, når de skal på toilettet i timerne?
 - Listen hænger offentligt i klasselokalet
 - Formålet er at lærerne skal kunne se, om en elev har været på toilet flere gange i timerne, for at vurdere om der kan være problemer med f.eks. trivsel
2. Må en jordemoder indsamle oplysninger om etnicitet i forbindelse med en graviditet?
 - Jordemoderen oplyser ikke altid om at det sker, da det nogle gange blot er et gæt
 - Jordemoderen oplyser derfor heller ikke om grunden til indsamlingen af oplysningen
3. Må et mindre diskotek på Bornholm have over 30 kameraer sat op, hvoraf flere kan optage lyd?
 - Der er ikke nogen grund til at området overvåges alle steder (ifølge anmeldelse til Datatilsynet)
 - Ejeren bruger optagelserne til at rettesætte de ansatte, kan føre til ”tænkepause” at kritisere
 - Ejeren kan følge med på skærm på spillestedet og hjemmefra

Hvad har vi lært

Databeskyttelsesrettens centrale aktører

- Dataansvarlig
- Databehandler
- Fælles dataansvarlige

Databeskyttelsesretlige principper

- Art. 5
 - Lovlighed, rimelighed, gennemsigtighed
 - Formål
 - Dataminimering
 - Rigtighed
 - Opbevaringsbegrænsning
 - Integritet og fortrolighed